جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة للتخرج

بعنوان :

الأنكحة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية

شغار ،محلل ،متعة

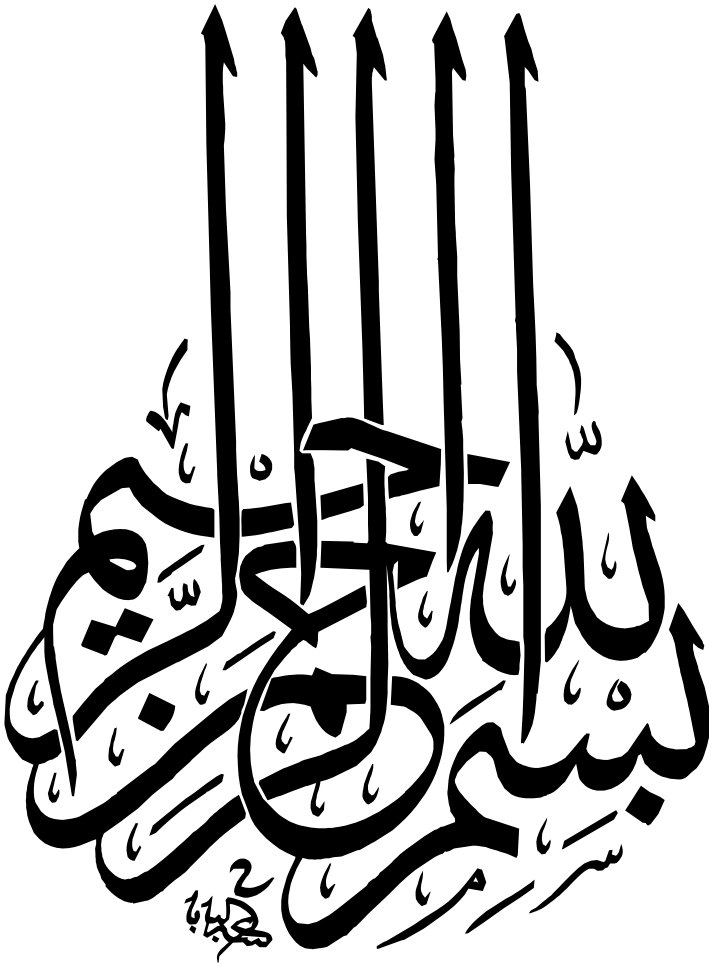
(دراسة فقهية مقارنة)

إعداد الطالب: أبوهشام محمد أحمد عبدلى

الرقم الجامعي: ٣٧/٤٢٩.

تحت إشراف الدكتور: عبدالرحمن ورطيري.

العام الدراسي الجامعي: ١٤٤٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/٢٠٢٠م



شكر وتقدير

انطلاقا من قوله تعالى: ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ﴾ {النمل: ٤٠}

أتقدم بخالص الشكر والعرفان، وعظيم الإمتنان، وبالغ التقدير والإحترام، إلى كفيلي سماحة الشيخ أبي مشعل ، فإنك قدمت لي معروفا لايمكن أن أنساه أبدا،وهذه العبارات أقل شيء يمكن أن أقدمه لك ،فأسأل الله أن يوفقك ويمنحك الصحة والعمر المديد،لكي تكون عونا للآخرين وسندا لهم وتوفر لهم سبل الراحة مثلما فعلت معي إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وإلى من تشرفت بإشرافه على هذا العمل أستاذي الفاضل الدكتور عبدالرحمن ورطيري

إعترافا مني بفضله وكرمه ورعايته لي فجزاه الله خير ما يجزي الصالحين.

واعترافا بحق هذه المؤسسة، وعرفانا بالجميل للقائمين عليها، وانطلاقا من قول نبينا الكريم ، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم«مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»([1]) فإني أسجل هنا آيات الشكر وعظيم التقدير والإحترام لجامعة المستقبل الإسلامية_ في كينيا،فقد ذللت لي سبيل دراسة العلم الشرعي في مرحلة بكالوريوس،والتي اقف اليوم في المحطة الأخيرة منها.

ولايفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير والإجلال إلى أساتذي الأفاضل في كلية الشريعةوالقانون.

وأسأل الله تعالى أن يوفقهم خير الجزاء، حيث يعجز المرء عن رد جميل إحسانهم،

والله ولي التوفقيق وعليه التكلان. أبوهشام محمد أحمد عبدلى.

([1]) أخرجه الترمذي في سننه (كتاب البر والصلة/باب ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك،٤/٣٣٩-١٩٥٤)
وقال عنه حسن صحيح، وقال عنه الألباني صحيح أنظر صحيح الجامع /٦٦٠١، المشكاة ٣٠٢٥،

المقدمة

الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب،وأشهد ألاإلـه إلا الله العزيز الغالب،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق التائب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين والحساب.

أما بعد:

فيقول الحق تبارك وتعالى ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ {الروم:٢١}

فقد جعل الله الزواج سنة من سنن الله تعالى في خلقه، تسكن فيه الأرواح، وتطمئن فيه النفوس، في جوّ من المودة والرحمة، التي يتبادلها الأزواج، وتعجز مفردات اللغة العربية –على كثرتها– عن الوفاء بمضمون قوله تعالى﴿ لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا ﴾ . فهذا السكن النفسي ،والمودة والرحمة بكل ما تنطوي عليه هذه الألفاظ القليلة من معان جمةو غفيرة،لا يمكن أن تتوافر إلا في الزواج الصحيح الدائم، الذي سنه الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين،ولا يمكن أن تتحقق في الزواج المنهي عنه شرعا،وخاصة في المتعة والشغار والمحلل، الذي هو محل بحثي المتواضع،لذا فقد حرص الإسلام على بنائه على أسس العدل والحق وقيم الأخلاق،وحرص على تأكيد استمراره على هذا المنهج القويم، فوضع له أحكاما دقيقة، تضمن ثبوته ودوامه على ذلك النهج المستقيم،وهناك الكثير من صور الزواج نهاها الشارع الحكيم ، وقد تناولها العلماء بالبحث والكتابة والتأليف وفق منهج الإسلام وقيمه،فآثرت أن أخوض

غمار بعض منها ،مساهمة مني في خدمة العلم الشرعي ،وهديت إلى هذه الرسالة،التي قدمتها لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية،وقد اخترت أن يكون موضوعها (**الأنكحة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية (شغار ،محلل ،متعة)** والله أسال السداد والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه.

طبيعة الموضوع

الموضوع عبارة عن بحث فقهي، يعالج عددا من القضايا الفقهية المعاصرة، أو التي تتردد بين القدم والمعاصرة، وذلك من حيث بيان حقيقتها، وصورها، وأحكامها.

أهمية البحث وسبب اختياره

١-موضوع الزواج في الحياة الإنسانية من الموضوعات ذات الخطر، ويدل ذلك عناية الإسلام عناية فائقة بها، حتى أن القرآن الكريم قد خص كثيرا من أحكامه بالمعالجة، فحري بالعلماء والباحثين السير على هذا المنهج من الإهتمام بأحكامه.

٢-وأن هذا الموضوع خصوصا بالغ الأهمية؛ إذ يناقش مشكلة إجتماعية خطيرة، زلت فيها قدم كثير ين حين سلكوا فيها غير مسلك أهل التحقيق.

٣-كثيرا ما يسأل الناس عن أحكام هذه الأنكحة خصوصا في مجتمعنا القارسي

٤-هناك العديد من المستجدات الفقهية بهذه الأنكحة المنهي عنها، وهي مازالت في دائرة الدراسة والبحث، والأخذ والرد.

الجهود السابقة

لم أجد دراسة سابقة تناولت موضوع هذه الرسالة على وجه الخصوص، وربما لقلة اطلاعي وإنما عثرت على دراسات أشمل من هذا الموضوع أو أخص منه فمن الأول.

أ-الأنكحة الفاسدة دراسة فقهية مقارنة للشيخ عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الأهذل.

ب-الأنكحة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة لتحسين يرقدرا.

ومن الثاني:

١- إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار لأبي نصر محمد بن عبدالله الإمام.

٢-نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم للدكتور:أحمد عوض أبوالشباب

المنهجية التي أتبعها

يمكن إيضاح منهج البحث الذي اتبعه في بحثي هذا، على النحو التالي:

١-أتناول المسائل الفقهية مع ذكر الأقوال فيها والإستدلال لها وبيان الراجح منهاحسبما يهدي إليه الدليل.

٢-مراعات الترتيب الزمني بين المذاهب الأربعة عند نقل أقوال العلماء في المسائل الفقفهية.

٣-عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها.

٤- خرجت الأحاديث من مظانها، وحكمت عليها غالبا،إن كانت من غير صحيحي البخاري ومسلم.

٥-وثقت ما نقلت من نصوص ، وبيانات بدقة وعناية.

خطة الحث:

تم تقسيم خطة هذا البحث، إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، ثم خاتمة، يحتوي كل مبحث على مطالب، وذلك على التفصيل التالي:

المقدمة

التمهيد ويشمل النقاط التالية:

أولا: معنى النكاح لغة وشرعا.

ثانيا: آراء الفقهاء في المقصود بالنكاح.

ثالثا: مقاصد الشريعة في النكاح.

رابعا: حكم النكاح.

خامسا: أركان النكاح.

سادسا: شروط النكاح.

سابعا: تحديد مفهوم النكاح المنهي عنه.

المبحث الأول: نكاح الشغار

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: مدخل إلى نكاح الشغار.

المطلب الثاني: : تعريف الشغار لغة واصطلاحا.

المطلب الثالث: علة النهي عن نكاح الشغار.

المطلب الرابع: حكم نكاح الشغار وصوره عند الفقهاء.

المطلب الخامس: رأي الباحث في المسألة.

المبحث الثاني: نكاح المحلل

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول : تعريف المحلل لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: صور نكاح المحلل عند الفقهاء.

المطلب الثالث: الشروط التي تشترط للمراة لتحل لزوجها الأول

المطلب الرابع: حكم نكاح المحلل وآراء الفقهاء في ذلك.

المطلب الخامس: مقارنة بين نكاح التحليل ونكاح المتعة.

المبحث الثالث:نكاح المتعة

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف المتعة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: الفرق بين نكاح المتعةونكاح المسيار.

المطلب الثالث: حكم نكاح المتعة.

المطلب الرابع: شبه القائلين بجواز نكاح المتعة والرد عليها.

الخاتمة وفيها النقاط التالية

- نتائج البحث

- التوصيات

ثم الفهارس العامة وتشمل الآتي

أ-فهرس الآيات

ب- فهرس الأحاديث

ج- فهرس الأعلام

د- فهرس المراجع والمصادر

هـ- فهرس المحتويات

تمهيد

يشتمل هذا التمهيد على النقاط التالية:

أولا:معنى النكاح لغة وشرعا وبيان آراء الفقهاء في المقصود بالنكاح.

ثانيا:الدليل على مشروعيته.

ثالثا: مقاصد الشريعة في النكاح.

رابعا:حكم النكاح.

خامسا:أركان النكاح.

سادسا:شروط النكاح.

سابعا:تحديد مفهوم النكاح المنهي عنه.

أولا: معنى النكاح لغة وشرعا وبيان آراء الفقهاء في المقصود بالنكاح.

النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، يُقَالُ مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَحَهُ الدَّوَاءُ إِذَا خَامَرَهُ وَغَلَبَهُ أَوْ مِنْ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَوْ مِنْ نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ إِذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا.[1]

وَيُقَال: نَكَحَ المطَرُ الأرضَ إِذا اعْتَمد عَلَيْهَا. ونَكَحَ النّعاسُ عَيْنه إِذا غلب عَلَيْهَا.([2])

والنَّكْحُ، بالفتح: البُضْعُ. والمِناكِحُ: النِّساءُ.([3])

وشرعا: هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل على الوجه المشروع.([4])

ومعنى هذا أن أثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وإنما يجوز أن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقا مشتركا بينهن، أي أن تعدد الأزواج ممنوع شرعا، وتعدد الزوجات جائز شرعا.

والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء جميعا. لكنهم إذا قالوا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة([5]) واستعماله في الوطء والعقد مما وقع فيه الخلاف، هل هذا حقيقة في الكل أو مجاز في الكل، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ،اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة آراء:

([1]) المصباح المنير٢/٦٢٤

([2]) تهذيب اللغة ٤/٦٤، لسان العرب ٢/٦٢٥، الصحاح ١/٤١٣

([3]) القاموس المحيط ١/٢٤٦

([4]) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٩/٦٥١٣ وانظر:نيل الأوطار ٦/١٢١ ،الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٤/١١.

([5])مغني المحتاج ٤/٢٠٠، وانظر :تاج العروس ٧/١٩٥.

الأول: أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو ما ذهب إليه الحنفية في الصحيح([1])، والشافعية في وجه([2])، وبعض الحنابلة([3])، وهو ما اختاره القاضي منهم في بعض كتبه.

واستدلوا بادلة منها:

١- إذا كانت حقيقة النكاح الجمع، وكان الجمع إنما يقع بالوطء، دون العقد، دل على أنه حقيقة في الوطء، وأن العقد إنما سمي بذلك لأنه سبب الوطء، كما يسمى الشيء باسم غيره، إذا كان منه السبب.([4])

٢-أن الإستعمال اللغوي ورد بذلك مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله ناكح البهيمة".([5])

نوقش بأنه وإن ورد كلا الإستعمالين في اللغة إلا أنه قد كثر واشتهر استعمال كلمة النكاح لغة في العقد دون الوطء ،فيحمل مااستعمل كثيرا على الحقيقة ومااستعمل قليلا على المجاز([6])

الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو ما ذهب إليه المالكية([7]) والشافعية في الأصح([8])، والحنابلة على الصحيح،([9])

([1]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق٣/٨٣،و رد المحتار على الدر المختار٣/٥

([2]) مغني المحتاج ٤/٢٠٠،وإعانة الطالبين٣/٢٩٧.

([3]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف٨/٤.

([4]) شرح مختصر الطحاوي٤/٣٢٤.

([5]) أخرجه الخرائطي في إعتلال القلوب ١/٩١ ،ومساوئ الأخلاق ١/٨١، وضعفه الألباني فيسلسلة الأحديث الضعيفة ١٠/٤٨٥١.

([6])المغني لابن قدامة ٧/٣

([7]) منح الجليل شرح مختصر خليل٣/٢٥٤

([8]) كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار١/٣٤٥، الإقناع٢/٣٩٩، مغني المحتاج٤/٢٠٠.

([9]) المغني لابن قدامة٧/٣

واستدلوا بأدلة منها([1])

١-لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف.

قال تعالى:﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٥]. والوطء لا يجوز بالإذن

٢-ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، كاللفظ الآخر.

٣- ولأنه يصح نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح. ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «ولدت من نكاح، لا من سفاح» ([2]). ويقال عن السرية: ليست بزوجة، ولا منكوحة.

وهذا هو الصحيح والله أعلم لقوة مستندهم ولأنه المشهور في القرآن والأخبار، وقد قال الزمخشري:([3])وهو من علماء الحنفية: ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد، لأنه في معنى الوطء من باب التصريح به. ومن آداب القرآن: الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشى والإتيان.([4])

قال الشوكاني([5]) رحمه الله ولكنه منتقض لقوله تعالى:﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠]([6])

([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٢٠٦، المغني لابن قدامة٧/٣، الاختيار لتعليل المختار٣/٨٢.

([2]) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٧/٣٠٣، وأجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٠٨.

([3]) هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله. كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة والأدب، واسع العلم، كبير الفضل متفننًا في علوم شتى. ولد بزمخشر من ضواحي خوارزم ٤٦٧هـ، وتوفي بقصبة خوارزم ليلة عرفة٥٣٨هـ، أنظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء ١/٢٨٨.

([4]) الكشاف ٣/٤٤٨

([5]) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. وهو من حفاظ القرآن، ومن خيرة العلماء المجتهدين المؤلفين: وهو مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، منطقي، متكلم، حكيم ولد بهجرة شوكان ١١٧٣هـ وتوفي ١٢٥٠هـ أنظر:معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ ٢/٣٧٩.

([6])نيل الأوطار٦/١٢١.

ولا يرد عليهم قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠]. لخبر: "حتى تذوقي عسيلته" (١) ولإسناده إليها.

الثالث: أنه حقيقة في كل من العقد والوطء، وهو رأي عند الحنفية(٢)ووجه للشافعية(٣)

واستدلوا

بأن كلمة "النكاح"ورد استعمالها في كل من الوطء والعقد، والأصل في الإستعمال الحقيقة فيهما على سبيل الإشتراك اللفظي

ونوقش :بأن الإشتراك اللفظي خلاف الأصل فلا يصار إليه(٤)

فائدة الخلاف :

يترتب على اختلاف الفقهاء في حقيقة النكاح اختلاف الحكم في بعض المسائل الفقهية.

فتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامراة، هل تحرم على ابنه وأبيه على أنه حقيقة في الوطء أم لا تحرم على أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء(٥)

وفيما لو علق الطلاق على النكاح – بأن قال لها مثلا:إن نكحت فلانة فأنت طالق- فهل يحمل على العقد على انه حقيقة فيه،أم على الوطء على انه حقيقة فيه مجاز في العقد، (٦)هذا ما لم ينو أحدهما وكذا لوحلف ألا ينكح(٧).أما إذا نوى حال تلفظه بالنكاح أو الوطء، تعين المصير إليه،فالخلاف إنما هو دائر في صورة حال الإطلاق فقط.

---

(1)أخرجه البخاري من حيث عائشة –باب إذا طلقها ثلاثا- رقم ٥٣١٧،ومسلم رقم ١٤٣٣

(2) رد المحتار على الدر المختار٣/٥

(3) الإقناع٢/٣٩٩،و تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٣/٣٥٧.

(4)المغني لابن قدامة٧/٣

(5) مغني المحتاج ٤/٢٠١، تحفة المحتاج ٧/١٨٣. البحر الرائق٣/٨٢،شرح مختصر خليل٣/١٦٥.

(6) مغني المحتاج ٤/٢٠١.

(7)الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٢٠٨.

ثانيا: الدليل على مشروعيته.

يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع:

أ: من الكتاب

١-قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾[النور: ٣٢].

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الحق -سبحانه وتعالى- أمر بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء ووعدهم المولى -عز وجل- بالغنى إذا هم طلبوا الزواج طمعا في رضاه واعتصاما من معاصيه، وهذا العون من الله -عز وجل- لمن يقصد الزواج لدليل على حث الشارع على النكاح، فدل ذلك على مشروعيته.

٢- وقوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴾ [النساء: ٣]

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بالنكاح "فانكحوا" وتعليقه ذلك على الاستطابة "ما طاب" فدل ذلك على مشروعيته.

٣- وقوله تعالي: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]

ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنها في مقام الإمتنان على العباد فدل ذلك على مشروعيته.

ب–وأما من السنة:

إن الباحث في سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– القولية والفعلية ليجد الكثير من الأدلة القاطعة الثابتة التي تدل على مشروعية النكاح،فمنها.

١– حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه.([1])

٢– حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا" متفق عليه.([2])

٣– حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم وغيره.([3])

فهذه النصوص تفيد الأمر، والأمر يفيد طلب الفعل، والطلب يدل على مشروعية النكاح.

ج–الإجماع

أجمع العلماء على مشروعية النكاح، قَال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع([4]).

([1])أخرجه البخاري(٣/٢٦رقم١٩٠٥)ومسلم(٢/١٠١٩رقم١٤٠٠).

([2])أخرجه البخاري(٧/٤ رقم٥٠٧٣)ومسلم(٢/١٠٢٠رقم١٤٠٢).

([3])أخرجه مسلم(٢/١٠٩٠رقم١٤٦٧).

([4])المغني لابن قدامة٧/٤.

ثالثا: مقاصد الشريعة في النكاح.

وأما حكمة مشروعية النكاح فهي أجل من الوصف، وأشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، فلو رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – لنعرف مقاصد الشريعة في النكاح، وجدناه شرع لغايات عظيمة ومقاصد سامية شريفةمنها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

١ – السكن: كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾[الروم: ٢١]، والمراد به السكن الكامل بين الزوجين، بما تحمله هذه الكلمة من معنى، سكن القلب، وسكن الجوارح، وسكن الحواس، والفكر لكل من الزوجين.([1])

٢– غض البصر وإحصان الفرج عما حرم الله، ولذلك جعل الله كلاً من الزوجين لباسًا للآخر، فقال تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾[البقرة:١٨٧]، فهي اللباس الذي يلبسه الرجل فيلصقه بجسمه فيجد فيه الظل، والدفء، والستر، فيستر به جسمه، وعورته كما هو الآخر لباس لها تجد فيه الظل والدفء، والستر، فتستر به جسمها، وعورتها([2])

٣– حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض.

٤– الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل ،لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم –: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم»([3])

قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه ونيل اللذة،([4])

([1])الزواج بنية الطلاق لصالح بن عبد العزيز ٧١/١،موسوعة الفقه الإسلامي١١/٤.

([2])المصادر السابقة،وانظر أيضا: رسالة في الفقه الميسر١٢١/١،

([3])أخرجه أبوداود٢٢٠/٢،وابن حبان٣٦٤/٩،وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير،ر٢٩٤٠.

([4]) مغني المحتاج٢٠١/٤.

تلك هي بعض حكم النكاح ومقاصده، وفي كل منها فوائد عظيمة، وأسرار شريفة، وغايات سامية، قل من يحصيها عدا، أو يقابلها شكرا، أو يعمل فيها فكرا وتدبرا ،لذلك أحاط الإسلام تلك العلاقة الشريفة بين الرجل والمرأة بالعناية والرعاية؛ لتقوم على أتم الوجوه وأشرفها وأكملها في كل مرحلة من مراحلها، وحسبه أن من تأمله وجده جامعا لأسباب حفظ الدين والنفس والنسب والعرض،فلله الحمد والمنة.

رابعا: حكم النكاح.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح سنة، إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه،ولاخلاف حنئذ بوجوبه،ويأثم تاركه إذا كان قادرا على مؤن النكاح([1])

وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه([2]) وبه قال أبوبكر عبدالعزيز من الحنابلة وحكاه عن إمام أحمد رحمه الله([3])

وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣]

وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب؟ أم على الندب؟ أم على الإباحة؟([4])

([1])بدائع الصنائع٢/٢٢٨،بداية المجتهد٣/٣٠،المجموع١٦/١٢٩،المغني لابن قدامة٧/٤.

([2])المحلى بالآثار ٩/٣.

([3]) المغني لابن قدامة٧/٤.

([4]) بداية المجتهد٣/٣٠.

واستدل الجمهور بأدلة منها:

١-أن الله تعالى حين أمر به. علقه على الاستطابة، بقوله سبحانه: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣]والواجب لا يقف على الاستطابة، وقال: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ﴾ [النساء:٣].ولا يجب ذلك بالاتفاق، فدل على أن المراد بالأمر الندب.

٢- بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه.([1]) أقام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس بواجب فدل أن النكاح ليس بواجب أيضا، لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب.

٣-ولأن في الصحابة – رضي الله عنهم – من لم تكن له زوجة، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – علم منه بذلك ولم ينكر عليه، فدل أنه ليس بواجب.

واستدل أهل الظاهر

بظواهر النصوص من نحو قوله عز وجل ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣]

وقوله عز وجل ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ﴾[النور: ٣٢]

وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ "التي أمر الله عز وجل بالنكاح مطلقا، والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعا، إلا أن يقوم الدليل بخلافه،

([1])سبق تخريجه

ولأن الامتناع من الزنا واجب ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا.([1])

وقد رد الجمهور ذلك بأن الأمر في الآية محمول على الندب ،لأن الآية خيرت بين النكاح والتسري،والتسري ليس بواجب إتفاقا،فيكون النكاح غير واجب.

أما حديث ابن مسعود فهو دليل للجمهور لا عليهم،وقد سبق وجه إستدلالهم للحديث، أوهو محمول على من يخشى على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح وعلى هذا يحمل كلام أحمد وأبي بكر، في إيجاب النكاح.([2])

وكما يتوصل بالنكاح إلى التحرز عن الزنا يتوصل بالصوم إليه.([3])

وبهذا يتبين لنا أن رأي الجمهور هو الراجح، لأن النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة فيكون مباحا كشراء الجارية للتسري بها، وأيضا النكاح قضاء للشهوةو لأن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى نفسه، وليس يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه بل: هو مباح في الأصل، كالأكل والشرب، وإذا كان مباحا لا يكون واجبا لما بينهما من التنافي، والله أعلم.

([1])أنظر المحلى بالآثار٩/٣.

([2]) المغني لابن قدامة٧/٤.

([3]) المبسوط للسرخسي٤/١٩٣.

خامسا: أركان النكاح.

اختلف الفقهاء في أركان النكاح. فذهب الحنفية إلى أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط.([1])

وذهب المالكية إلى أن أركانه: ولي، ومحل (زوج وزوجة) ، وصيغة،وصداق.([2])

وذهب الشافعية إلى أن أركانه خمسة: صيغة، وزوج، وزوجة، وشاهدان، وولي.([3])

وذهب الحنابلة إلى أن أركانه ثلاثة: زوجان، والإيجاب، والقبول.([4])

وللفقهاء تفصيل لايليق بهذا البحث المتواضع في إيضاح هذه الأركان،

وقد اتفق الجمهور على أن الإيجاب والقبول ركنان في النكاح كقول الولي أو نائبه :زوجتك وأنكحتك ابنتي،وقول الزوج :قبلت.([5])

أما الولاية والإشهاد، فبعضهم عدها من جملة الأركان،كما عند الشافعية،وبعضهم من جملة الشروط كالحنابلة،وعند المالكية الولاية ركن في النكاح،والشهادة شرط.

وينبغي أن نعلم أن كلا من الركن والشرط لابد منه،إذ أن كل واحد منهما يتوقف عليه صحة النكاح، والله أعلم.

([1])بدائع الصنائع٢/٢٩.البحر الرائق٣/٨٧.

([2]) القوانين الفقهية١/١٣١.مواهب الجليل في شرح مختصر خليل٣/٤١٩.

([3])فتح الوهاب لزكريا الأنصاري٢/٤١،وتحفة المحتاج٧/٢١٧.

([4])الإقناع٣/١٦٧،والروض المربع١/٥١١.

([5]) بدائع الصنائع٢/٢٩، وتحفة المحتاج٧/٢١٧.

سادسا: شروط النكاح.

واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط؛ لأجل أن تتحد الأمور وتنضبط وتتضح، ولولا هذه الشروط لكانت هذه الأمور فوضى، كل يتزوج على ما شاء، وكل يبيع على ما شاء، وكل يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط التي جعلها الله ـ تعالى ـ في العبادات، وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة؛ لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود، كما أنه لا بد من انتفاء الموانع، ولذلك من القواعد المشهورة: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.

ثم هناك فرق بين شروط النكاح، والشروط في النكاح:

أولاً: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها ، ثانياً: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه.([1])

إن استقصاء وتفصيل شروط صحة النكاح عند أهل المذاهب قد لا يتسع لإيضاحه وتفصيله هذا البحث المتواضع،لأن الفقهاء اختلفوا في تصنيف أركان العقد وشروطه اختلافا شديدا،إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الإتفاق والإختلاف بين أصحاب المذاهب فيما يلي:

أولا:اشتراط الولاية

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح؟ أم ليست بشرط؟ فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الولي شرط في صحة النكاحوبدونه يكون فاسدا ([2])

([1])أنظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع١٢/٤٨.

([2])بداية المجتهد ٣/٣٦. الحاوي الكبير٩/٣٨،والغني لابن قدامة ٧/٧.

وذهب الحنفية،إلى أن الولاية في حق المرأة البالغة مستحبة،ومندوب إليها إذا كانت حرة عاقلة،سواء كانت بكرا أم ثيبا،وأن لها الحق في مباشرة النكاح أو التوكيل،وفي حق الصغيرة أو المجنونة ولاية حتم وإيجاب ([1])

وفرق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب ([2])

وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك، والأحاديث مع ونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها([3])

أدلة الجمهور([4])

فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: ﴿ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ** ﴾[البقرة: ٢٣٢] قالوا: وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل، وقوله تعالى: ﴿ **وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ** ﴾{البقرة: ٢٢١} قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضا.

([1]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١١٧/٢.وبدائع الصنائع ٢٤٧/٢.

([2])بداية المجتهد ٣٦/٣.

([3]) المصدر السابق.

([4]) المحلى بالآثار ٢٥/٩ وما بعدها،وبداية المجتهد ٣٧/٣ وما بعدها،وتبيين الحقائق ١١٧/٢.ومطالب أولي النهى٥٨/٥.

ومن أشهر ما احتج به الجمهور من الأحاديث

ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل – ثلاث مرات – فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»([1])

ومارواه أبوبردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن لنبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: «لا نكاح إلا بولي»([2])

أدلة الحنفية

قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾[البقرة: ٢٣٤] . قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل، فقال: ﴿ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴾{البقرة: ٢٣٢} ، وقال: ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠].

وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس الصحيح، وهو قوله – عليه الصلاة والسلام –: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها»([3]) . وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى.([4])

([1]) أخرجه الترمذي (٣٩٩/٣ رقم١١٠٢ وحسنه)وأبو داود(٢٢٩/٢ رقم ٢٠٨٣) وابن ماجه(٦٠٥/١ رقم١٨٧٩)وغيرهم.

([2])أخرجه الترمذي(٣٩٨/٢ رقم١١٠١) وأبوداود(٢٢٩/٢ رقم ٢٠٨٥)وابن ماجه(٦٠٥/١ رقم١٨٨١).

([3])أخرجه مسلم (١٠٣٧/٢ رقم ١٤٢١) وأخرجه الترمذي (٤٠٧/٢ رقم ١١٠٨) وقال حديث حسن صحيح.

([4]) بدائع الصنائع ٢٤٨/٢وما بعدها، والولاية في النكاح

مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور:

أولا استدلالهم بقوله تعالى:﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾[البقرة: ٢٣٢] لايدل على المطلوب للجمهور ،لمنع أن يكون الخطاب في قوله تعالى: [فلا تعضلوهن] خطابا للأولياء، بل هو خطاب للأزواج المطلقين.

وإنه على فرض التسليم بكون الخطاب للأولياء فليس في نهي الأولياء عن العضل دليل على إثبات حق لهم فيما نهوا عنه.

ثانيا استدلالهم بقوله تعالى:﴿ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ﴾[البقرة: ٢٢١]لا يدل على المراد أيضا بل هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر.

وأما استدلالهم بالحديث «لا نكاح إلا بولي» فمحمول على الندب مع ما حكي من عدم صحته ،ولهذا لم يخرج في الصحيحين.

وأما ما احتجوا به من حديث «لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل – ثلاث مرات – » فقد قيل إن مداره على الزهري فعرض عليه فأنكره،وهذا يوجب ضعفا في الثبوت([1])

([1])أنظر:بدائع الصنائع ٢٤٨/٢وما بعدها،والولاية في النكاح ٧١/١ وما بعدها.

مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية.

تتلخص مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية فيما يلي:

أولا:استدلالهم بقوله تعالى:﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠].

يرد عليه أن النكاح في الآية معناه الوطء،بدليل ما ورد في المطلقة ثلاثا من حديث"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" والعسيلة كما قال العلماء كناية عن الجماع ، فعلى هذا لا دليل لهم في الاية.

ثانيا:استدلالهم بقوله تعالى: : ﴿ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]

فالآية دليل للجمهور لا عليهم،بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه في سبب ننزول هذه الآية،وأن الخطاب فيها للأولياء كما سبق ذكره.

ثالثا:استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم"الأيم أحق بنفسها من وليها" ليس فيه ما يدل على سلب الولاية بدليل أنه لم ينف عنه اسم الولاية وابقاه حيث قال" الأيم أحق بنفسها من وليها"

أو أن معناه أنه لا ينفذ فيها أمره بغير إذنها، ولا تنكح إلا من شاءت، فإذا أرادت النكاح لم يجز لها إلا بإذن وليهما، فإن أبى أنكحهما السلطان على رغم أنف الولي الآب.

رابعا: ما ذكروه من تضعيفهم للأحاديث الواردة في هذا المعنى غير مسلم،وقولهم إن الزهري رواه وقد أنكره.. قلنا لهم: لم يقل هذا عن ابن جريج غير ابن علية، كذلك قال الإمام أحمد ويحيى، ولو ثبت هذا لم يكن حجة؛ لأنه قد نقله ثقات عنه، فلو نسيه الزهري لم يضره؛لأن النسيان لم يعصم منه إنسان ([1])

([1])المحلى بالآثار ٢٥/٩وما بعدها،ودقائق أولي النهى٦٣٧/٢وما بعدها،والإحكام شرح أصول الأحكام ٥١٦/٣.والمغني٧/٧.

ولأن المرأة ميالة بالطبع إلى الرجال،أكثر من ميلها إلى أي شيء آخر،فاحتلط الشرع ،فلم يجعل لها التصرف في مباشرة العقد للمعنى المذكور،بسبب ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع الكفاءة،فيتطرق العار إلى أوليائها.

ومن هنا يتضح أن مذهب الجمهور في اشتراط الولي في النكاح هو المؤيد بالأدلة. والله أعلم.

ثانيا: الإشهاد على النكاح.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح وبدونه يكون فاسدا([1])وللمالكية تفصيل في المسألة حاصله

أن أصل الإشهاد على النكاح واجب، وإحضارهما عند العقد مندوب. فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران الوجوب والندب. وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب. وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا. ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن لم يوجد شهود أصلا فالفساد قطعا([2])

وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي – قال: هي شرط من شروط الصحة. ومن قال: توثق – قال: من شروط التمام.([3])

([1]) بدائع الصنائع ٢/٢٥٢، والمغني لابن قدامة ٧/٨،والبناية شرح الهداية٥/١٢،والحاوي الكبير ٩/٥٧.

([2]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير٢/٣٣٩.

([3])بداية المجتهد ٣/٤٤.

استدل الجمهور على ذلك بمجموعة من الأدلة:

أ- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢] ،فأمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه، ب- قوله تعالى في آية المداينة:﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. دلت الآية على الإشهاد على عقد البيع، والإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، لأن عقد النكاح أعظم من عقد البيع.

ج- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".([1])

د- ونظراً لمكانة عقد النكاح، وعظم هذا العقد وما يترتب عليه من المصالح والفوائد كان لزاما من اشتراط الشهادة في عقد النكاح، ومن مصالح النكاح كما هو معروف: الإرث، والنسب، والمصاهرة، والمحرمية وما أشبه ذلك.

هـ- في الإشهاد على عقد النكاح منعاً للتجاحد بين المتعاقدين، وبعداً لسوء الظن بينهما، وحفاظاً على حق الولد بينهما.

و- في الشهادة على النكاح تفريق بين الحلال والحرام، فالحلال يبين بالإخبار، والإعلام والظهور، والحرام شأنه الخفاء والتستر وعدم الظهور.([2])

([1]) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة (٣٨٦/٩ رقم ٤٠٧٥)وصححه الألباني في الإرواء ٢٥٨/٦ رقم ١٥٥٨.

([2]) أنظر:مقدمات النكاح ٢٩٤/١-٢٩٥،دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات ٦٤٨/٢،وكشاف القناع٦٥/٥،والشرح الممتع على الزاد المقنع ٩٤/١٢، وفقه السنة٥٦/٢، وبدائع الصنائع ٢٥٢/٢.

واستدل القائلون بعدم اشتراط الإشهاد على النكاح بمجموعة من الأدلة:

أ- عموم النصوص التي دلت على مشروعية النكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد كقول الله: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣] وقوله تعالى ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ﴾[النور: ٣٢] وغيرها. ب- وبالنصوص من السنة التي دلت على إعلان النكاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح " من حديث عائشة وغيرها.(١)

ج - واستدلوا بحديث الواهبة نفسها وهو: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال للرجل الَّذِي قَال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قَال "زوجتكها بما معك من القرآن"(٢) ولم يشهد على ذلك.(٣)

الراجح: هو القول الأول، لما استدلوا به، ثم إن أدلتهم خاصة ومقيدة، وأدلة أصحاب القول الثاني عامة ومطلقة، والمقيد يقدم على المطلق. والله أعلم .

ثالثا: الصداق.

الصداق لغة:و الصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذا الصدقة ومنه قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾[النساء: ٤] و الصدقة بوزن الفرقة مثله. و أصدق المرأة سمى لها صداقا (٤) وله أسماء كثيرة جمعها بعضهم بقوله: صداق ومهر نحلة وفريضة .... حباء وأجر ثم عقر علائق (٥)

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده(٥٣/٢٦ رقم١٦١٣٠) وابن حبان (٣٧٤/٩ رقم ٤٠٦٦) كلاهما من حيث عبد الله بن زبير،وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير(٢٤٣/١ رقم ١٠٧٢).

(٢)متفق عليه ،أخرجه البخاري (٢٠/٧رقم٥١٤٩) ومسلم(١٠٤٠/٢رقم ١٤٢٥)

(٣) أنظر :بدائع الصنائع ٢٥٢/٢، والحاوي الكبير ٥٨/٩،والمعونة على مذهب عالم المدينة ٧٤٥/١.ومقدمات النكاح ٢٩٦/١.

(٤)مختار الصحاح١٧٤/١.

(٥) أنظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق ٢٢٩/٢.

واصطلاحا: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ([1])

حكم ذكر المهر في عقد النكاح

المهر واجب في كل نكاح لقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم ﴾ [النساء: ٢٤] فقد قيد الإحلال به ؛ إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾[البقرة: ٢٣٦] حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية؛ ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح ([2])

وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث؛ فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت.([3]) ؛ ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة ، وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يستحب تسمية المهر للنكاح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه؛ ولأنه أدفع للخصومة([4])

وأما إذا شرط نفي المهر في النكاح كأن تزوجها بشرط أن لا مهر لها فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النكاح:

([1]) فقه الأسرة لأحمد علي طه ١٣٩/١. والموسوعة الفقهية الكويتية١٣٩/١.

([2]) تحفة المحتاج ٣٧٦/٧،والنهر الفائق ٢٢٩/٢،والعناية في شرح الهداية٣١٦/٣،

([3]) أخرجه الترمذي (٤٤١/٢ رقم ١١٤٥)وأبوداود(٢٣٧/٢ رقم ٢١١٤) والنسائي (١٩٨/٦ رقم ٣٥٢٤) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣٥٨/٦.

([4]) أنظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى١٧٤/٥،وكشاف القناع ١٢٩/٥،وتحفة المحتاج ٣٧٥/٧١.

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة النكاح ([1])

وأما المالكية فلا يصح النكاح عندهم عند اشتراط نفي المهر؛ حيث إنهم يعتبرون المهر ركنا من أركان النكاح ويقولون: ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه ([2]) والله أعلم.

سابعا: تحديد مفهوم النكاح المنهي عنه.

أما النكاح المنهي عنه: فهو النكاح الذي ورد من الشارع النهي عنه.([3])

والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة: نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خطبة أخيه، ونكاح المحلل.([4])وسنتكلم بثلاثة منها التي هي الشغار،والمحلل،والمتعة، إن شاء الله.

وبهذا نأتي على آخر ما أردناه في هذا التمهيد،من دراسة إجمالية عن النكاح وأركانه وشروطه، والله الموفق.

([1]) تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق٢/١٣٦،العناية في شرح الهداية٣/٣١٧،والموسوعة الفقهية الكويتية ١٥٢/٣٩.

([2]) الكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥٥٠، الفواكه الدواني ٢/٢٤،١٢،وتبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق٢/١٣٦.

([3])الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٣٢٥.

([4])بداية المجتهد٣/٨٠.

المبحث الأول:نكاح الشغار

وفيه أربعة مطالب.

- المطلب الأول: مدخل إلى نكاح الشغار.
- المطلب الثاني: : تعريف الشغار لغة واصطلاحا.
- المطلب الثالث:علة النهي عن نكاح الشغار.
- المطلب الرابع:حكم نكاح الشغار وصوره عند الفقهاء.
- المطلب الخامس:رأي الباحث في المسألة.

المطلب الأول: مدخل إلى نكاح الشغار.

رفع الإسلام مكانة المرأة وأعطاها حقها في التملك، وفرض لها المهر إذا تزوجت، وجعله حقًا لها على الرجل يكرمها به؛ جبرًا لخاطرها، وإشعارًا بقدرها، وعوضًا عن الاستمتاع بها، يُطَيِّب نفسها، ويرضيها بقوامة الرجل عليها، ويبرهن على حسن نية زوجها، ويشعر بقدرها وعزتها، فيجب على الزوج أن يدفع هذا المال إبانة لشرفها،وتكريما لها بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة، وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات.

قال الله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ﴾ [النساء: ٤]

وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل لما كان لديه من الإمكانيات والطاقة ما يؤهله للتكسب،والعمل والضرب في الأرض ابتغاء الرزق المقسوم،تناسب أن يطلب إليه الشارع ويكلفه بدفع المهر،نحلة للمرأة ليحصل التوافق،ويرتبطا برباط المودة والرحمة.

ومع أن المهر حق لازم للزوجة وأثر من آثار العقد الصحيح، إلا أنه ليس شرط صحة،فلو خلا العقد من ذكر المهر صح ووجب لها مهر المثل،لكن إن كان هناك إتفاق على نفي المهر،فما الحكم في مثل هذا الحال؟ ومن صور هذه المسألة نكاح الشغار الذي نحن بصدد الكلام عليه،ولنبدأ بتعريفه .

المطلب الثاني: تعريف الشغار لغة واصطلاحا.

الشغار لغة: الشغار –بكسر الشين المعجمة، وبالغين المعجمة– أصله في اللغة الرفع،

يقال: شغر الكلب يشغر شغرا: رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: رفع إحدى رجليه، بال أو لم يبل، وشغر الرجل المرأة: يشغرها شغورا، بالضم: رفع رجليها للنكاح .

ويقال شغر المكان ونحوه شغورا خلا وفرغ ، والبلد خلا من حافظ يحميه ويضبطه .([1])

واصطلاحا: هو–باتفاق العلماء– أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى.([2]) قيل :سمي الشغار شغارا لخلوه عن المهر من قولهم: شغر البلد إذا خلا عن أهله.([3]) وقيل :سمي شغارا لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول([4])

([1])لسان العرب ٤/٤١٧،المعجم الوسيط١/٤٤٨،القاموس المحيط ١/٤١٧،تاج العروس ١٢/٢٠٢.

([2])الفائق في غريب الحديث١/١٧،الدر المختار٣/٥١،المبسوط ٥/١٠٥،الأم٥/٨٢،المغني ٧/١٧٦.

([3])المجموع ١٦/٢٤٧.

([4]) المصدر السابق.

المطلب الثالث: علة النهي عن نكاح الشغار.

اختلف العلماء –رحمهم الله– في علة النهي عن نكاح الشغار

فقيل:هي خلو النكاح عن الصداق ،وبه قال الحنفية ،والمالكية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة([1])

وقيل:التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين،وهذا قول أكثر الشافعية([2])

وقيل :التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك، لأن فيه تزويج كل من الوليين بنته لآخر بشرط أن يزوجه بنته،وهو قول عند الشافعية والحنابلة أيضا([3])

وضعف إمام الحرمين الجويني([4])–رحمه الله– المعاني كلها وعول على الخبر، قال الشربيني([5]): وهو أسلم.([6])

وقال النووي([7]) رحمه الله: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في ذلك، ([8])..والله أعلم.

([1])بدائع الصنائع٢/٢٧٨ الشرح الصغير٢/٤٤٦ شرح الزركشي على الخرقي٥/٢٢٢،مغني المحتاج٤/٢٣٢

([2])مغني المحتاج ٤/٢٣٢، المجموع١٦/٢٤٥.

([3])الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٣٢٩،مغني المحتاج٤/٢٣٢، شرح الزركشي على الخرقي

([4]) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيويه إمام الحرمين أبو المعالي ابن الإمام أبي محمد الجويني الفقيه الملقب ضياء الدين رئيس الشافعية قال السمعاني كان إمام الأئمة على الإطلاق المجمع على إمامته شرقا وغربا لم تر العيون مثله ولد ٤١٩هـ وتوفي ٤٧٨هـ أنظر:الوافي بالوفيات ١٩/١١٦.

([5]) هومحمد بن عبد الرحمن، الشيخ الإمام الحبر الفقيه العلامة شمس الدين الخطيب القاهري الشافعي، مؤلف شرح المنهاج. وشرح التنبيه. وشرح الغاية. توفي سنة ٩٧٧هـ أنظر الأعلام للزركشي٦/٦.

([6])نهاية المطلب١٢/٣٩٨،مغني المحتاج٤/٢٣٢.

([7]) محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي. كان إمامًا بارعًا حافظًا أمَّارًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، تاركًا للملذات ولم يتزوج. أتقن علومًا شتى..ولد٦٣١ – توفي٦٧٦هـ،أنظر الوافي بالوفيات ١٦/٧٨.

([8]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٩/٢٠١.

المطلب الرابع: حكم نكاح الشغار وصوره عند الفقهاء.

اتفق العلماء على أن نكاح الشغار نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه، واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا؟

فقال الإمام مالك والشافعي وأحمدوأهل الظاهر: لا يصحح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده،([1])

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل، لأنه سمى ما لا يصح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل كما إذا سمى خمرا أو خنزيرا([2])

وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده([3])

منشأ الخلاف:

وسبب إختلافهم هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ فإن قلنا: غير معلل، لزم الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا: العلة عدم الصداق، صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو خنزير،وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول([4])

واستدل الجمهور بأدلة منها:

١- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق،متفق عليه([5])

والنهي يوجب فساد المنهي عنه.

٢- ولأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة من المرأتين نكاحا وصداقا، وهذا لا يصح.

([1]) بداية المجتهد٣/٨٠،الفواكه الدواني٢/١١،الأم٥/٨٣،المهذب ٢/٤٤٦،الفقه الإسلامي وأدلته ٩/٦٦١٠.

([2])البحر الرائق٣/١٦٧،الدر المختار٣/١٠٥،

([3])بستان الأخبار مختصر نيل الأوطار٢/٢٢٧،بداية المجتهد ٣/٨٠.

([4])بداية المجتهد٣/٨٠،الفقه الإسلامي وأدلته ٩/٦٦١٠.

([5])أخرجه البخاري(٧/١٢،رقم٥١١٢)ومسلم (٢/١٠٣٤،رقم١٤١٥)

٣-ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر، فلم يصح، كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي.

واستدل الحنفية بأدلة منها

١- أن هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرطا فاسدا حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع لا يصلح مهرا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة كما إذا تزوجها على أن يطلقها وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك.

٢- أن النهي ليس عن عين النكاح؛ لأنه تصرف مشروع مشتمل على مصالح الدين والدنيا فلا يحتمل النهي عن إخلاء النكاح عن تسمية المهر.([1])

والراجح -والله أعلم-ماذهب إليه الجمهور لأن الحديث صريح وواضح في بطلان نكاح الشغار ،ولأن الشغار ظلم لكل واحدة من المرأتين ،وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به،ولأنه لوصح نكاح الشغار وثبت بهر المثل لماكان للنهي معنى، والله أعلم.

لكن ينبغي أن نشير إلى أن العلماء اختلفوا في بعض الصور هل هي من الشغار ام لا؟

فمذهب الحنفية :أن نكاح الشغار. هو أن يزوج الرجل بنته لابن الآخر مثلاً في نظير أن يزوج الآخر ابنته لا بنه. على أن يكون بضع كل منهما صداقاً للأخرى ، ولو قال له: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولم يذكر أن بضع إحداهما صداقاً أو ذكره ولكن الآخر لم يقبل كون صداق أخته بضع الأخرى. فإنه لا يكون شغاراً. وحكم هذا أن العقد صحيح عند الحنفية. ويجب فيه مهر المثل لكل من الاثنتين.([2])

([1])بدائع الصنائع ٢/٢٧٨. الدر المختار٣/١٠٥.

([2])بدائع الصنائع٢/٢٧٨، البحر الرائق٣/١٦٧، البحر الرائق٣/١٠٥.

وأماالمالكية – فقالوا: الشغار ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١-شغار صريح، وهو الخالي من الصداق من الجانبين مثل أن يقول له: زوجني أختك مثلاً، على أن أزوجك أختي بحيث لا يكون لإحداهما مهر، بل بضعها في نظير بضع الأخر. وسمي صريحالأنه رفع منه المهر رأساً، فلم يسميا لأحد مهراً.

وحكم الشغار الصريح البطلان، فيفسخ العقد قبل الدخول وبعده، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لهما، وإن فسخ بعده كان لهما مهر المثل بالوطء. وحكم وجه الشغار.

٢- وجه شغار، وهو المسمى فيه الصدق من الجانبين، مثل أن يقول له: زوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة،وسمي وجه شغار لأنه وإن كان قد سمى لكل منهما صداقاً، ولكنه اشترط زواج إحداهما في نظير الأخر، فالتسمية في هذه الحالة كلا تسمية،وحكم وجه الشغار البطلان، ولكن يفسخ قبل الدخول لا بعده بطلاق، أما بعده فإن العقد فيه يثبت بالأكثر من المسمى. وصداق المثل.

٣-المركب منهما، وهوالمسمى فيه الواحدة دون الأخرى،مثل أن يقول له: زوجني أختك مثلاً بخمسين جنيهاً على أن أزوجك أختي، أو أمتي بلا مهر، فهو في هذه الحالة صريح فيمن لم يسم لها، وذو وجه فما سمى لها.

وحكمه أن المسمى لها يفسخ عقدها قبل الدخول، ويثبت بعده، بالأكثر من المسمى، ومهر المثل، وأما غير المسمى لها فإن عقدها يفسخ قبل الدخول وبعده، ولها في حال الفسخ بعد الدخول صداق المثل.([1])

([1])شرح مختصر خليل للخرشي٣/٢٦٧،الفواكه الدواني٢/١١،الشامل في فقه إمام مالك ١/٣٦٢-٣٦٣.

وأماالشافعية فقالوا: الشغار هو أن يقول له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل منهما صداق الأخر، فيقول: قبلت، وكذا لو قال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل منهما ومائة جنيه صداق الأخر، فإن ذكر المال لم يخرج البضع عن كونه صداقاً وعله التحريم أنه جعل كلاً منهما مشتركاً فيها، لأن كل واحدة مستحقة للرجل ولا بنته فهي زوجة للرجل وصداق لبنته، فكأن بضعها مشترك فيه اثنان. فأشبهت المتزوجة بالاثنين، فلو لم يذكر البضع بأن قال: زوجتك بنتي بمائة على أن تزوجني بنتك بمائة فإن العقد يصح، ، لعدم التشريك في البضع، وليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح، ولكن يفسد المسمى، ويجب لكل واحدة مهر المثل

وإذا وطئها في نكاح الشغار كان لها مهر المثل كما تقدم فإن الشافعية يقولون: إن النكاح الفاسد يوجب مهر المثل،وليس من الشغار ما يقع في الأرياف من الاتفاق على أنه يتزوج ابنا الرجلين بنتي الآخر مع عدم ذكر صداق لهما وعدم التعرض لذلك في العقد.([1])

وأما الحنابلة فذكروا أن من صور نكاح الشغار الباطلة: أن يقول: زوجتك وليتي على أن تزوجني وليتك وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى.

ومنها أن يقول للآخر: زوجتك وليتي على أن تزوجني وليتك وسكت عن المهر، فأجابه الآخر بمثل كلامه.ومنها: أن يقول: زوجتك وليتي على أن تزوجني وليتك ولا مهر لهما.ومنها: أن يقول: زوجتك بنتي مثلا على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما ومائة دينار مهر الأخرى،فإن قال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ومهر كل واحدة مائة، فالمنصوص عن أحمد صحته لحديث ابن عمر. وقال الخرقي: لا يصح ([2])،والله أعلم.

([1])مغني المحتاج٤/٢٣٣،المهذب ٢/٤٤٦،نهاية المطلب١٢/٣٩٧.

([2])المغني لابن قدامة ٧/١٧٦،الكافي في فقه الإمام أحمد ٣/٤١،المبدع في شرح المقنع٦/١٥٠.

المطلب الخامس: رأي الباحث في المسألة.

هذا الضرب باب من أبواب أنكحة العرب في الجاهلية ،والعرب لها أنفة وغيرة وحمية جاهلية، وهي التي حملتها على الوأد، وكانوا إذا زوّجوا لم يرضوا أن يزوجوا ما لم يتزوجوا.

والشريعة لما جاءت لأنكحة الجاهلية أقرت وأبطلت وفصلت،وهذا النوع من الأنكحة التي أبطلتها الشريعة السامية،وكان من الأنكحة التي يظلم ويضر فيها النساء ،فمن أضراره مثلا:أنه إذا تزوج هذه بهذه فإنه متى ظلمت هذه ستظلم هذه ولما يشتمل عليه من ظلم حق المرأة في المهر ،وما قد ينشأ عنه من خلاف قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية، فيصبح وسيلة للإضرار.

ولذلك يعتبر من سماحة الإسلام ويسره ورحمته للمرأة تحريم هذا النوع من النكاح.

فعلى هذا، نقول: الحكمة من تحريم نكاح الشغار – والله أعلم – هو ما قد يحصل في هذا النكاح من ظلم للمرأتين من الأولياء، فربما يظلم الولي موليته، فلا يزوجها بالكفء، من أجل أن يجعلها صداقًا لزوجة يختارها له أو لولده الذي لا ترغب فيه النساء أو الأولياء.

وماذا تستفيد المرأة من الصداق إذا سمي في العقد مهما بلغ قدره وهي تزوج برجل لا ترضى دينه ولا أمانته أو لا ترغبه البتة؟ ،لذا؛ لا يجوز لنا أن نقيد نهي الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن الشغار بعدم وجود الصداق، وهذ هو الأحوط والأقرب إلى الأدلة.

قال ابن حزم([1]) رحمه الله: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح – وإن ذكرا فيه الصداق – ويقول: إنه الذي نهى عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ([2])فارتفع الإشكال جملة – والحمد لله رب العالمين.أهـ([3])

وإذا تم نكاح الشغار بين رجلين وامرأتين فعلى كل واحد من الرجال تجديد عقد النكاح دون شرط الأخرى، فيعقد على من دخل بها عقدا جديدا، بمهر جديد، ويفعل الآخر مثله، ولا حاجة إلى الطلاق؛ لأن العقد الأول باطل، ومن لم يرغب في تجديد العقد فعليه فراق من دخل بها.

فإن خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه، ثم خطب الآخر إليه فزوجه، فذلك جائز ما لم يشترط أن يزوج أحدهما الآخر،ولم تخل من المهر ،فمثل هذا لا يسلم كثير من المجتمعات وبالأخص المجتمع المسلم الصومالي،ويكون غالبا نوعا من التواد والتواصل ويتحقق به شيء من الألفة. وبالله تعالى التوفيق.

([1]) هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، الظاهري، شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه. ولد في مدينة قرطبة وكان يلقب القرطبي إشارة إلى مولده ونشأته. توفي بقرية منتليشم من بلاد الأندلس.وفيات العيان ٣/٣٢٥.

([2])أخرجه أبوداود(٢/٢٢٧،رقم٢٠٧٥)وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،رقم١٨١٠.

([3])المحلى بالآثار٩/١٢٢.

المبحث الثاني:نكاح المحلل

وفيه خمسة مطالب.

- المطلب الأول :تعريف المحلل لغة واصطلاحا.
- المطلب الثاني: صور نكاح المحلل عند الفقهاء.
- المطلب الثالث: الشروط التي تشترط للمراة لتحل لزوجها الأول
- المطلب الرابع:حكم نكاح المحلل وآراء الفقهاء في ذلك.
- المطلب الخامس:مقارنة بين نكاح التحليل ونكاح المتعة.

المطلب الأول : تعريف المحلل لغة واصطلاحا.

لغةالمحلل: بضم الميم وكسر اللام الأولى مع التشديد اسم فاعل من حلل الشئ: جعله حلالا، وفيه ثلاث لغات: محل ومحلل، وحال؛ لأن في فعله ثلاث لغات: حلل كسلم، وأحل كأعد، وحل كمر.

والمحلل في السباق: الفرس الثالث في الرهان، إن سبق أخذ، وإن سبق فما عليه شيء، وفي النكاح : متزوج المطلقة ثلاثا لتحل للزوج الأول.([1])

واصطلاحا: هو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها الأول.([2])

أي أن المرأ إذا طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.كما نص على ذلك التنزيل، قال تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠].

وفسرت على ذلك السنة النبوية تفسيرا واضحا كما في حديث القرظية.

فإذا تزوجها رجل ،وفي نيته أن يطلقها بعد إصابتها لتحل لزوجها الأول،كان الثاني محلّلا وسمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل ،والأول محلّلا له.

([1])القاموس المحيط١/٩٨٦، مختار الصحاح ١/٧٩،المصباح المنير١/١٤٧،تهذيب اللغة٣/٢٨٤.

([2])بداية المجتهد٣/٨١،الحاوي الكبير٩/٣٣٢،المغني لابن قدامة ٧/١٨٠.

المطلب الثاني: صور نكاح المحلل عند الفقهاء.

قد قسم الفقهاء صور نكاح المحلل إلى أقسام أربعة هي:

لأولى: أن يتزوجها على شرط إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما.

الثانية: أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها.

الثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد على أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ثم عقد بذلك القصد من غير ذكر الشرط في صلب العقد.

الرابعة: أن يشترط عليه قبل العقد أن يحلها له فنوى المحلل في العقد غير ما شرطوا عليه كأن يقصد نكاح رغبة، أو نوى إمساكها وعدم فراقها إن أعجبته.([1])

وللفقهاء تفصيل واسع واختلاف في أحكام هذه الصور،سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند تناولنا لحكم نكاح التحليل عند الفقهاء.والله أعلم.

([1])أنظر: الحاوي الكبير٩/٣٣٢وما بعدها،المغني لابن قدامة٧/١٨٠وما بعدها،الموسوعة الكويتية٤١/٣٤٦.
والبيان في المذهب الإمام الشافعي ٩/٢٧٧ وما بعدها،والمبدع في شرح المقنع٦/١٥١.

المطلب الثالث: الشروط التي تشترط للمراة لتحل لزوجها الأول

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، فإن الحكم الأصلي للطلقات الثلاث هو زوال ملك الاستمتاع وزوال حل المحلية أيضا، حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠].وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط

١- أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠] نفى الحل، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة، وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح،

٢- أن يكون النكاح الثاني صحيحا حتى لو تزوجت رجلا نكاحا فاسدا ودخل بها لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة ولو كان النكاح الثاني مختلفا في فساده، ودخل بها لا تحل للأول عند من يقول بفساده لما قلنا.

٣- الدخول من الزوج الثاني، فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني حتى يدخل بها، لقوله عليه الصلاة والسلام"لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ([1])وهذا قول عامة العلماء. وذهب الجمهور إلى أنه يشترط مع صحة الزواج: أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دون الفرج، أو في الدبر لم تحل للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العسيلة منهما. فقال لامرأة رفاعة القرظي: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

([1])متفق عليه أخرجه البخاري(٥٦/٧،رقم٥٣١٧) ومسلم(١٠٥٥/٢،رقم١٤٣٣).

ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج.وقال سعيد بن المسيب: تحل بنفس العقد، لحمله النكاح في الآية على العقد دون الجماع، وعامة العلماء حملوا الآية على الجماع. **ولم يشترط الإنزال من الفقهاء إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تحل إلا بوطء وإنزال لأن ذوق العسيلة لا يتم إلا بالإنزال.**

واختلفوا فيما إذا وقع الوطء في وقت غير مباح كحيض أو نفاس، هل يحل المرأة أم لا؟

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الوطء يحل المرأة، وإن وقع في وقت غير مباح كحيض أو نفاس، سواء أكان الواطئ بالغا عاقلا أم صبيا مراهقا أم مجنونا، لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح، من المهر والتحريم، كوطء البالغ العاقل.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون الوطء حلالا مباحا ، لأن الوطء غير المباح حرام لحق الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة.([1])

٤- ان يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها.

٥-وأن تخرج من تمام عدة الزوج الثاني.([2]).

ومن حكم هذا التشريع الحكيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق زوجاتهم، وزجرهم عن التساهل في إيقاع الطلاق، فإن الرجل الشريف الطبع، العزيز النفس إذا علم أن زوجته لن تحل له بعد الطلقة الثالثة إلا إذا افترشها شخص آخر توقف عن إيقاع الطلاق، وتباعد عن التسرع والاندفاع وحاول أن يصلح ما بينه وبين أهله بالمعالجة الحكيمة التي تتميز بسعة الصدر وضبط النفس.([3])

([1])الموسوعة الكويتية١٠/٢٥٥و٢٥٦،بدائع الصنائع٣/١٨٧وما بعدها،الأم ٥/٢٦٤،الفواكه الدواني٢/٣٠، وتحفة المحتاج٧/٣١٠.المعونه١/٨٣١.

([2])المصادر السابقة

([3]) التفسير الوسيط للطنطاوي ١/٥١٩.

قال الإمام ابن كثير ([1])رحمه الله تعالى –مبينا الحكمة الإلهية في ذلك – عند تفسير قوله تعالى ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴾{البقرة: ٢٣٠}. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة،أهـ([2]) والله أعلم.

([1]) هوعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي صاحب التفسير المشهور والمعروف بتفسير ابن كثير. ولد بالبصرة، ثم رحل إلى دمشق مع أخيه سنة ٧٠٦هـ وفيات العيان ٣/٤١.

([2])تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٦١٠.

المطلب الرابع: حكم نكاح المحلل وآراء الفقهاء في ذلك.

اختلف العلماء في حكم نكاح المحلل

فذهب الحنفية إلى أنه إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد ،بأن صرح انه يحلها للأول تحل للأول ويكره.([1]) لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح وتحل للأول

ولأن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه الإحلال أو لا فكان النكاح بهذا الشرط نكاحا صحيحا فيدخل تحت قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾[البقرة: ٢٣٠] دون تفرقة بين ما إذا شرط الإحلال أم لا ،فتنتهي الحرمة عند وجوده إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره، وهو أنه شرط ينافي المقصود من النكاح، وهو السكن، والتوالد، والتعفف؛ لأن ذلك يقف على البقاء، والدوام على النكاح، وهذا – والله أعلم – معنى إلحاق اللعن بالمحلل في قوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله المحلل، والمحلل له» .([2])

وأما إلحاق اللعن بالزوج الأول، وهو المحلل له فيحتمل أن يكون لوجهين:

أحدهما: أنه سبب لمباشرة الزوج الثاني هذا النكاح لقصد الفراق، والطلاق دون الإبقاء، وتحقيق ما وضع له، والمسبب شريك المباشر في الإثم، والثواب في التسبب للمعصية، والطاعة.

والثاني أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر منه الطباع السليمة، وتكرهه من عودها إليه من مضاجعة غيره إياها واستمتاعه بها، وهو الطلقات الثلاث إذ لولاها لما وقع فيه فكان إلحاقه اللعن به لأجل الطلقات.([3])

([1])بدائع الصنائع٣/١٨٨،المحيط البرهاني ١٨١/٣،الإختيار لتعليل المختار١٥١/٣،

([2])أخرجه ابن ماجه(٦٢٣/١،رقم١٩٣٦)وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٥١٠١).

([3])بدائع الصنائع ١٨٨/٣.

وما عدا هذه الصورة من صور التحليل التي قدمنا ذكرها تحل المطلقة أيضا لزوجها الأول من باب أولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف([1]) ومحمد بن الحسن الشيباني ([2])رحمهما الله

فقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد، وإن وطئها لم تحل للأول ،لأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في النكاح يفسده، والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل.

وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول ،لأن النكاح عقد مؤبد فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل فيبطل الشرط، ويبقى النكاح صحيحا لكن لا يحصل به الغرض كمن قتل مورثه أنه يحرم الميراث لما قلنا وكذا هذا.([3])

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي يوسف،إلى أن هذا النكاح فاسد للحديث السابق، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في النكاح يفسده، والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل، فهو نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة.([4]) * وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله – عليه الصلاة والسلام –: «لعن الله المحلل» الحديث. فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال: النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال: النكاح فاسد.([5])

([1]) هويعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه.كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث.ولد بالكوفة.وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه «الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد.ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء.أنظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه ٩٧/١.

([2]) محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه والاصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة،وأصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط ، ونشأ بالكوفة، أنظر تاريخ بغداد ٤٤٢/١٤.

([3])بدائع الصنائع.

([4])الفقه الإسلامي وأدلته٧٠٠٤/٩،اختلاف الفقهاء للمروزي ٣٣٥/١،فقه السنة٤٨/٢.الموسوعة ٢٥٦/١٠

([5])بداية المجتهد ٨١/٣.

لكن الفقهاء –رحمهم الله– اختلفوا في بعض الصور السالفة الذكر هل هي من التحليل أم لا؟

أماالصورة الأولى وهي أن يتزوجها على شرط إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما وهذا النكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة والليث والثوري وابن المبارك، لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له"([1])

ولحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له"([2])

ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا([3])

قال الماوردي –رحمه الله –لأنه نكاح على شرط إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة، بل أغلظ من نكاح المتعة من وجهين ،أحدهما: جهالة مدته. والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكان بالفساد أخص.([4])

وأما الثانية وهي: أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ،فهذا النكاح باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب والشافعية في الأصح وأبي يوسف لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت. ولحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.

([1])أخرجه ابن ماجه(٣/١١٧،رقم١٩٣٥)والترمذي(٢/٤١٨،رقم١١١٩)وحسنه الألباني في الإرواء الغليل رقم ١٨٧٩.

([2])سبق تخريجه

([3])المغني لابن قدامة٧/١٨٠،البيان في المذهب الشافعي٩/٢٧٨،الحاوي٩/٣٣٢،كشاف القناع٥/٩٤ الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٣٤٥وما بعدها.

([4])الحاوي الكبير٩/٣٣٣.

وذهب كل من الشافعية والحنابلة في قول إلى صحة هذا النكاح وبطلان الشرط، لأنه لو تزوجها على أن لا يطلقها كان النكاح جائزا وله أن يطلقها، وكذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها كما قال الشافعية([1]).

وأما الثالثة وهي: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد على أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ثم عقد بذلك القصد من غير ذكر الشرط في صلب العقد.

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه ذكره القاضي إلى صحة هذا النكاح، لخلوه من شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد.

إلا أن هذا النكاح يكره عند الشافعية خروجا من خلاف من أبطله،

أما الحنفية فيرون أن هذا النكاح مستحب، وأن الرجل المحلل مأجور فيه إذا فعله لقصد الإصلاح، لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن هذا النكاح غير صحيح، لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له "([2])ولأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في صلب العقد إلا أن الحنابلة يرون أنه باطل، أما المالكية فيرون أنه يفسخ أبدا بطلقة بائنة للاختلاف فيه([3])

وأما الرابعةوهي: أن يشترط عليه قبل العقد أن يحلها له فنوى المحلل في العقد غير ما شرطوا عليه كأن يقصد نكاح رغبة، أو نوى إمساكها وعدم فراقها إن أعجبته.

([1])الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٣٤٦،والحاوي الكبير٩/٣٣٣،والتاج والإكليل٥/١٢١،المغني٧/١٨٠.

([2])سبق تخريجه

([3])بدائع الصنائع٣/١٨٨،والمغني لابن قدامة٧/١٨١،والحاوي ٩/٣٣٣،كشاف القناع ٥/٩٤،
الموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٣٤٧وما بعدها،والشرح الصغير مع حاشية الصاوي٢/٤١٣.

فذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة)إلى صحة هذا النكاح، لأنه خلا عن شرط التحليل ونية التحليل كما لو لم يذكر ذلك.

وصرح المالكية بأن المحلل إن نوى التحليل مع نية إمساكها عند الإعجاب بأن نوى مفارقتها إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته فإنه لا يحلها وهو نكاح فاسد: لانتفاء نية الإمساك على الدوام المقصودة من النكاح ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة([1])

تنبيه:قدمنا في ما مضى مذهب الحنفية في جميع هذه الصور لذلك لم نذكر مذهبه في بعض الصور هنا، والله أعلم.

والراجح -والله أعلم- أن نكاح التحليل باطل وفاسد لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول،ولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائما، فان العبرة بالمقاصد والنوايا.

قال ابن القيم([2]) رحمه الله تعالى: ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشترط ذلك بالقول، أو بالتواطؤ والقصد،فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والاعمال بالنيات،والشرط المتوطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم،والالفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني: فإذا ظهرت المعاني والمقاصد، فلا عبرة بالالفاظ لانها وسائل، وقد تحققت غاياتها

([1])الإختيار لتعليل المختار٣/١٥١،مناهج التحصيل٤/٢٩،والمبدع في شرح المقنع٦/١٥١، والمغني لابن قدامة٧/١٨٢،والموسوعة الفقهية الكويتية٤١/٣٤٨.

([2]) هومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، من أعلام الإصلاح الديني في القرن الثامن الهجري. ولد في دمشق وتتلمذ على يد ابن تيمية،ومن أبرز كتب ابن قيّم الجوزية في مجال السياسة كتابه الشهير الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كما أن له العديد من المؤلفات الأخرى في الشريعة والتفسير والفقه نذكر منها: أعلام الموقّعين؛ زاد المعاد؛ مدارج السالكين؛أنظر الأعلام للزركلي ٦/٥٦.

فترتب عليها أحكامها،أهـ([1])ولأنه قصد التوقيت، وليس له غرض في دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الاولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج.

وأما الصورة الرابعة :وهي أن يشترط عليه قبل العقد أن يحلها له فنوى المحلل في العقد غير ما شرطوا عليه كأن يقصد نكاح رغبة، أو نوى إمساكها وعدم فراقها إن أعجبته،فإن هذا العقد صحيح،وهو قول الجمهور كما سبق،وذلك لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه،ولأن الزوج هو الذي إليه المفارقة والإمساك،فمتى كان الدافع له على النكاح إنما هي الرغبة صح،ولأنه لم ينو التحليل فلا يقع عليه اللعن،.

وقد أطال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في تخريج أحاديث التحليل في " إعلام الموقعين " إطالة حسنة([2]).

وقد أطال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية([3]) الكلام عليه، وأفرده مصنفاً سماه: (بيان الدليل على إبطال التحليل)فليستفد، والله اعلم.

([1])زاد المعاد في هدي خير العباده/١٠٥.

([2]) إعلام الموقعين ٤/٤١٢.

([3]) هوتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ الإسلام في زمانه وأبرز علمائه، فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي. ولد بحرَّان بتركيا،أنظر تاريخ اربل ١/٩٦.

المطلب الخامس: مقارنة بين نكاح التحليل ونكاح المتعة.

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرّم نكاح المتْعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة، وأن يقيم معها زماناً، وهو ملتزم لحقوق النكاح، فالمحلل الذى ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزُو عليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها أولى بالتحريم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه:

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً فى أول الإسلام، ونكاح التحليل لمْ يشرع فى زمن من الأزمان.

الثانى: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولم يكن فى الصحابة محلل قط.

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس، وإن قيل: إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله بن مسعود.

الرابع: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجئ عنه فى لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد، وجاء عنه فى لعن المحلل والمحلل له، وعن الصحابة: ما قد تقدم.

الخامس: أن المستمتع له غرض صحيح فى المرأة، ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح. فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس. فنكاحه غير مقصود له، ولا للمرأة، ولا للولى، وإنما هو كما قال الحسن: "مسمار نار فى حدود الله" وهذه التسمية مطابقة للمعنى.

السادس: أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهراً وباطنا، والمحلل ماكر مخادع، متخذ آيات الله هزواً. ولذلك جاء فى وعيده ولعنه ما لم يجئ فى وعيد المستمتع مثله، ولا قريب منه.

السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سر النكاح ومقصوده، فيريد بنكاحه حلها له، ولا يطؤها حراماً، والمحلل لا يريد حلها لنفسه، وإنما يريد حلها لغيره، ولهذا سمى محللاً، فأين من يريد أن يحُل له وَطء امرأة يخاف أن يطأهاً حراماً إلى من لا يريد ذلك، وإنما يريد بنكاحها أن يحُل وطأها لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودنيه، وضد ما وُضع له النكاح.

الثامن: أن الفِطَر السليمة والقلوب التى لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار، وتُعِّير به أعظم تعيير، حتى إن كثيراً من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا، ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبَح فى أول الإسلام.

التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، وإجارة الدار مدة للانتفاع والسكنى، وإجارة العبد للخدمة مدة، ونحو ذلك، مما للباذل فيه غرض صحيح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح، الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار، وهذا بخلاف نكاح المحلل، فإنه لا يشبه شيئاً من ذلك، ولهذا شبهه الصحابة رضى الله عنهم بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس للضراب.

العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب، كالبيع والإجارة، والهبة والنكاح، مفْضِيةً إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات، فجعل البيع سببا لملك الرَّقبة، والاجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع، والنكاح سبباً لملك البضع وحل الوطء. والمحلل مناقضٌ معاكس لشرع الله تعالى ودينه، فإنه جعل نكاحه سبباً لتمليك المطلق- البضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما **شرعه الله له من ملكه هو**

للبضع، وحله له، ولا له غرض فى ذلك، ولا دخل عليه. وإنما قصد به أمراً آخر لم يشرع له ذلك السبب، ولم يجعل طريقاً له.([1])

وقد ذكر رحمه الله مقانة أكثر أدلتها وزاد على العشر التي ذكرناها ،وهذا يكفي لمن يعقل ويعتبر فجزاه الله عنا خير الجزاء، والله أعلم.

([1])إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٢٧٧/١وما بعدها.

المبحث الثالث:نكاح المتعة

وفيه أربعة مطالب.

- المطلب الأول:تعريف المتعة لغة واصطلاحا.
- المطلب الثاني:الفرق بين نكاح المتعةونكاح المسيار.
- المطلب الثالث: حكم نكاح المتعة.
- المطلب الرابع:شبه القائلين بجواز نكاح المتعة والرد عليها.

المطلب الأول: تعريف المتعة لغة واصطلاحا.

المتعة لغة: والمتعة، بالضم والكسر: اسم للتمتيع، كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ، ثم تخلي سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك، ، فالمتعة، والمتاع: اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقي وهو التمتيع، والمتاع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت وأصل المتاع ما يتبلغ به من الزاد.([1]) وسمي نكاح المتعة لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بها لقضاء شهوته وكل ما انتفع به فهو متاع ومتعة([2])

وتطلق المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق.

والوجه الثاني: كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.

والوجه الثالث: متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه.([3])

والمتعة في اصطلاح الفقهاء هي: أن يقيد عقد الزواج بوقت معين، كأن يقول لها: زوجيني نفسك شهراً. أو تزوجتك مدة سنة. أو نحو ذلك، سواء كان صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي، أولا،وسواء كانت المدة معلومة أو مجهولة([4])

ويسمى هذا النكاح أيضا الزواج المؤقت، والزواج المنقطع،إلا أن بعض أهل العلم فرقوا بين المتعة والمؤقت من جهة اللفظ، فنكاح المتعة هو الذي يكون بلفظ التمتع، كأن يقول لها: أعطيك كذا على

([1])أنظر: المصباح المنير٢/٥٦٢،وتاج العروس٢٢/١٨٣،والقاموس المحيط١/٧٦٢،المحكم والمحيط٢/٦٤.

([2])الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي١/٢٠٧،و تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ١/٢٥٤،وكشاف القناع٥/٩٦.

([3])مفتاح العلوم للبلخي ١/٣٤.

([4]) الفقه على المذاهب الأربعة٤/٨٤،والمغني لابن قدامة٧/١٧٨،وبدائع الصنائع٢/٢٧٢، والحاوي الكبير ٩/٣٢٨،والمجموع ١٦/٢٤٩.

أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك،والنكاح المؤقت فهو الذي يكون بلفظ التزويج والنكاح، وما يقوم مقامهما، ويقيد بمدة،: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك،([1])

([1])أنظر :بدائع الصنائع ٢/٢٧٢،والموسوعة الفقهية الكويتية١٠/٣٦.

المطلب الثاني: الفرق بين نكاح المتعة ونكاح المسيار.

تقدم فيما سبق أن نكاح المتعة عند الفقهاء هو: أن يقيد عقد الزواج بوقت معين، كأن يقول لها: زوجيني نفسك شهراً. أو تزوجتك مدة سنة. أو نحو ذلك، سواء كان صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي، أولا،وسواء كانت المدة معلومة أو مجهولة.

وأما زواج المسيار فهو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.([1]) والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة، منها:

١. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج، أو بسبب كثرة الطلاق، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها.

٢. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف، أو لكونها عندها أولاد، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب.

٣. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده.

٤. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما.

([1])شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد للراجحي ١٥/٩،وشرح المحرر في الحديث للخضيري ٢٧/٩،
موسوعة الفقه الإسلامي ٥٥/٤،والزواج بنية الطلاق ١٣١/١،وموقع الإسلام سؤال وجواب١٠٢٧/٦.

٥. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه. فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج.

فالمتعة حرام كما سيأتي أما المسيار فهو كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه شروط النكاح وأركانه وانتفى من الموانع، وحصل فيه إعلان النكاح، ويكفي في الإعلان علم أقارب الزوجة، وجيرانها بما ينفي عنها اتهام عرضها، ويثبت لها حقوقها ونسب أولادها منه، ويثبت لهم حقوقهم من أبيهم. غاية ما في الأمر أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها الزوجية لمصلحته([1])

([1]) الزواج بنية الطلاق ١/١٣١.

المطلب الثالث: حكم نكاح المتعة.

اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل، وكونه باطلا عند الحنفية بالرغم من أن هذا الشرط من شروط الصحة؛ لأنه منصوص على حكمه في السنة، إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحا وشرط التأقيت فاسدا أو باطلا، أي لا عبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحا مؤبدا؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ورد عليه بأن العقد المؤقت في معنى المتعة([1])

وقال الشيعة الإمامية : يجوز زواج المتعة أو النكاح المنقطع بالمرأة المسلمة أو الكتابية، ويكره بالزانية، بشرط ذكر المهر، وتحديد الأجل أي المدة، وينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة: وهي زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. ولا يشترط الشهود ولا الولي لهذا العقد.([2])

دل على تحريم المتعة الكتاب والسنة والمعقول

أما الكتاب فمنه

١-قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ ﴾

[المؤمنون: ٥ – ٦]

ووجه الإستدلال من الآية: أن الله تعالى حرم الجماع إلا بأحد شيئين، والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين فيبقى التحريم، والدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما، فدل أنها ليست بنكاح فلم تكن هي زوجة له .

([1])الفقه الإسلامي وأدلته ٦٥٥٢/٩،والمغني لابن قدامة١٧٨/٧،وفقه السنة ٤٢/٢،وبدائع الصنائع٢٧٢/٢.

([2])الفقه الإسلامي وأدلته ٦٥٥٨/٩،نيل الأوطار١٦١/٦.

وقوله تعالى في آخر الآية ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾[المؤمنون: ٧] سمي مبتغي ما وراء ذلك عاديا، فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين ([1])

وبهذه الآية الكريمة استدلت أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها– على تحريم نكاح المتعة عندما سئلت عنه، فقد أخرج الحاكم عن ابن الجمحي قال: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، يقول: سألت عائشة رضي الله عنها، عن متعة النساء فقالت: «بيني وبينكم كتاب الله» قال: وقرأت هذه الآية ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٥ – ٦]فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا([2])

وأما السنة فمها:

١–ما روي عن علي – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» متفق عليه([3])

٢– وعن سمرة الجهني – رضي الله عنه – «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة»([4])

٣– وعن عبد الله بن عمر أنه قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية»([5])

([1]) أضواء البيان ٣١٨/٥، وبدائع الصنائع ٢٧٣/٢،والحاوي الكبير ٣٢٩/٩.

([2])أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٢٧/٢تفسير سورة المؤمنون ،وصححه، وأقره الذهبي في تلخيصه.

([3]) أخرجه البخاري(باب غزوة خيبر–رقم ٤٢١٦)، ومسلم(باب نكاح المتعة رقم ١٤٠٧)

([4])أخرجه أحمد(٥٣/٢٤رقم١٥٣٣٧)وقال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

([5]) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(٥٢٤/٤باب الحمار الأهلي٨٧٢٣) أبو نعيم في مسند أبي حنيفة ٢٣٨/١.

فإن قيل: فهذه الأحاديث مضطربة يخالف بعضها بعضا، لأنه روي في بعضها أنه حرمها عام خيبر، وروي في بعضها أنه حرمها عام الفتح بمكة، وروي في بعضها عنه حرمها في غزوة تبوك، وروي في بعضها أنه حرمها في حجة الوداع وبين كل وقت ووقت زمان ممتد ففيه جوابان:

أحدهما: أنه تحريم كرره في مواضع ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن قد علمه، ولأنه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيره، فكان ذلك أبلغ في التحريم وأوكد.

والجواب الثاني: أنها كانت حلالا فحرمت عام خيبر ثم أباحها بعد ذلك لمصلحة علمها، ثم حرمها في حجة الوداع، ولذلك قال فيها: " وهي حرام إلى يوم القيامة " تنبيها على أن ما كان من التحريم المتقدم موقت تعقبته إباحة وهذا تحريم مؤبد لا تتعقبه إباحة ولأنه إجماع الصحابة.([1])

وأما المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد اجتماعية، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة، وليس في المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقت، فهو كالزنا تماما، فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة.([2])

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد انعقد الإجماع ممن يعتد بهم في انعقاد الإجماع من علماء الدين على تحريم نكاح المتعة على وجه التأبيد،إستنادا إلى ماسبق من الأدلة التي ذكرناها،واعتمادا على الأدلة التي لم نذكرها ،

([1])الحاوي الكبير ٩/٢٣٠.

([2])بدائع الصنائع ٢/٢٧٣،والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٩/٦٥٥٩.

قال الكاساني ([1])–رحمه الله – وأما الإجماع فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك ([2])

وقال يحي بن هبيرة ([3]): وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم فيه([4])

وقال الإمام النووي –رحمه الله –:قال المازري :ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها([5])

هذا جزء مما استدل به العلماء على تحريم نكاح المتعة،إلا أن الشيعة الإمامية يرون حلها،ويتمسكون بشبهة داحضة،وأدلة ترزح في الوهن سوف تطرح بساط المناقشة لمعرفة زيفها.

([1]) هوعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) قيه حنفي، من أهل حلب،له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – ط) سبع مجلدات، فقه، و (السلطان المبين في أصول الدين).توفي في حلب أنظر تاج التراجم لابن قطوبغا١/٣٢٨.

([2])بدائع الصنائع ٢/٢٧٣.

([3]) يحيى بن (هبيرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين،: من كبار الوزراء في الدولة العباسية. عالم بالفقه والأدب. له نظم جيد. ولد في قرية من أعمال دُجيل (بالعراق) ودخل بغداد في صباه، فتعلم صناعة الإنشاء، وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين.(المتوفى: ٥٦٠هـ)أنظر الأعلام للزركي٨/١٧٥.

([4])إختلاف الأئمة العلماء ٢/١٤٨.

([5]) شرح مسلم ٩/١٧٩.

المطلب الرابع: أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة ومناقشتها.

استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أو المتعة بما يلي:

أ-قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ ﴾{النساء: ٢٤}

والاستدلال لهم بالآية من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والمتعة واحد،

والثاني: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر، وفي هذا إشارة إلى أن العقد عقد إيجار ،ونكاح المتعة عقد الإجارة على منفعة البضع.

والثالث: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، وذلك يكون في عقد الإجارة والمتعة، فأما المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقد ويؤخذ الزوج بالمهر أولا ثم يمكن من الاستمتاع فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة.([1])

قالوا ويؤيد ذلك أنه روي قراءة لهذه الآية عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابي بن كعب "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "

وهذه القراءة بينت معنى الآية على التفسير الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم.

مناقشة استدلالهم

استدلالهم بقوله تعالى ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ ﴾ [النساء: ٢٤]

على جواز نكاح المتعة باطل يأباه سياق الآية ويرده كل من ذاق طعم العربية.

فقولهم: أنه تعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والمتعة واحد غير مسلم

([1])بدائع الصنائع ٢٧٢/٢،والفقه الإسلامي وأدلته ٦٥٥٣/٩.

لأن لفظ استمتع ورد في غير هذا الموضع ،ولم يرد به المتعة اتفاقا، وذلك في نحو قوله تعالى:﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠] يعني تعجلتم الانتفاع بها، وقوله تعالى ﴿ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٩] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا.(١)

وأما تسمية الواجب أجرا فنعم، المهر في النكاح يسمى أجرا قال الله عز وجل: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ چ[النساء: ٢٥] أي مهورهن، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

وأماالأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع في قوله تعالى ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾[النساء: ٢٤] لايدل على جواز الإجارة على منفعة البضع وهو المتعة لأن في الآية الكريمة بتقديم وتأخير، كأنه تعالى قال: (فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم به منهم) أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، كقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق:١] أي إذا أردتم تطليق النساء، على أنه إن كان المراد من الآية الإجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما ذكر من الآيات والأحاديث(٢)

قال الزجاج (٣)—رحمه الله –في تفسير الآية : معنى قوله ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ ﴾[النساء: ٢٤]

---

(1) أنظر : مفاتيح الغيب للرازي ٤٠/١٠.

(2) أنظر:تفسير الماتريدي ١١٥/٣،والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣٦/٤١،وبدائع الصنائع ٢٧٣/٢.

(٣) هوإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد،كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وطلب عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسم،(المتوفى: ٣١١هـ)أنظر تاريخ بغداد ٦١٣/٦.

أي فما نكحتموه، على الشريطة التي جرت في الآية، آية الإحْصَانِ:

﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ ﴾[النساء: ٢٤] أَي عاقدين التزويج الذي جرى ذكره.

﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾أي مهورهن، فإن استمتع بالدخول بها أعطى المهر تَامًّا، وإن استَمْتَع بعقد النكاح آتى نصف المهر.أهـ([1])

وقال ابن الجوزي ([2])–رحمه الله– وأما الآية، فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فدل ذلك على النكاح الصحيح أهـ([3])

وأما قراءة ابن عباس ومن معه من الصحابة فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله.

الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه ؛ لأن جمهور العلماء على خلافه ؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة.

([1])معاني القرآن للزجاج ٣٨/٢.

([2]) الشيخ الإمام، العلامة، الحافظ، المفسّر، المحدث، المؤرخ ، شيخ الإسلام عالم العراق.جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ)أنظر وفيات العيان ١٤٠/٣.

([3]) زاد المسير في علم التفسير ٣٩٢/١.

الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه – صلى الله عليه وسلم – وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح، والآخرة يوم فتح مكة، كما ثبت في الصحيح أيضا.([1])

وأما قياسهم على الإجارة فالمعنى فيهما: أنها لا تصح مؤبدة فصحت مؤقتة، والنكاح لما صح مؤبدا لم يصح مؤقتا.

ومما يدل على بطلان استدلالهم أن الله تعالى يقول: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾[النور: ٣٣] فلو كانت المتعة جائزة فلِمَاذا يأمر الله بالاستعفاف؟!.

وأيضاإن الله – عز وجل – أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٥ – ٦]والمستمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القرآن([2]).

واستدلوا أيضا قوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣]

ووجهه أن المتعة المقدرة والنكاح المؤبد دخلا في عموم الآية الكريمة فدل على إباحة المتعة.

ونوقش أن المتعة غير داخلة في النكاح، لأن اسم النكاح ينطلق على ما اختص بالدوام لذلك قيل: قد استنكحه المدى لمن دام به، فلم يدخل فيه المتعة المؤقتة، ولو جاز أن يكون عاما لخص بماورد في تحريم المتعة من الاحاديث.([3])

([1])أضواء البيان ٢٣٦/١ وما بعدها.

([2])الشيعة هم العدو فاحذرهم ٨٣/١.

([3])الحاوي الكبير ٣٣١/٩.

وبهذا لا ينبغى لأحد أن يتعلق في إباحة المتعة بشئ من الكتاب الكريم، ويحمل آياته ما لاتحتمل، انتصارا لمذهب اعتنقه، أو رأي قلد فيه غيره، فإن الكتاب الكريم فوق كل مذهب، وأعلى من كل رأي.

واستدلوا من السنة كذلك

١-بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين "([1]) فاستشهاده بالآية يتضمن إنكاره لقول من يقول بالتحريم

٢- وبما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر "([2])

وقالوا أيضا:إن المتعة ثبتت بالقطعي ،أما الأخبار الواردة في نسخها ،فهي ظنية لتعارضها،وما ثبت بيقين لا ينسخ بالظن .

دفع هذه الشبهات

أولا استدلالهم بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ،فالحديث صحيح،ولكن يؤخذ باستدلالهم، بأن مؤدى هذا الحديث هو إباحة المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار،ومن المعروف أن المتعة قد أبيحت في وقت ثم حرمت وليس في حديث ابن مسعود ذكر التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لأن فيها ذكر الحظر من الإباحة وأيضا لو تساويا لكان الحظر

([1])أخرجه البخاري(٤/٧ رقم٥٠٧٥) ومسلم واللفظ له (١٠٢٢/٢، رقم١٤٠٤).

([2])أخرجه مسلم(١٠٢٣/٢،رقم ١٤٠٥).

أولى،وأيضا أن الإذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، كان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب العزبة في حال السفر، ثم حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما أبديا إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الواردة في ذلك([1])

وأما استدلالهم بحديث جابر فإن الأمر فيه محمول على أنا لنهي لم يبلغه إلى زمان عمر- رضي الله عنه- وتأويل قوله: (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر) أي: نرى ذلك جائزاً في زمان أبي بكر. وذلك غير مستبعد، فإن عبد الله بن مسعود مع غزارة علمه وقدمة صحبته ومداومته، خفي عليه نسخ التطبيق، فلا ينكر أن يكون جابر لم يعلم بذلك، حتى بلغ عمر- رضي الله عنه- ما كان من عمرو بن حريث، فأغلظ القول، ورأى فيه العقوبة، وأعلم الجاهل بها، حتى استفاض علم ذلك في الامة، ونقله الآخر عن الأول، وبيان هذا أنه لا يجوز أن يكون النهي بلغهم ثم يفعلونه، لأن الصحابة قد نزهوا عن مثل هذا، ولا يجوز أن يكون مأذونا فيه بالشرع مطلقا، وقد فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويبتدئ عمر بالنهي عنه؛ إذ ليس إليه أن يغير شيئا من الشريعة، ([2])

وأما قولهم :إن المتعة ثبتت بالقطعي ،أما الأخبار الواردة في نسخها ،فهي ظنية لتعارضها،وما ثبت بيقين لا ينسخ بالظن،فإن كان المقصود ثبوتها بقوله تعالى:﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾[النساء: ٢٤] على زعم أن في ذكر إيفاء الأجر إشارة إلى أنه عقد إيجار ...إلخ فغير سديد،وقد سبق إيضاح بطلانه،وإن كان المقصود ثبوتها بالقراءة المروية عن ابن عباس وغيره ... فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى،فباطل أيضا وقد سبق بيانه أيضا.

([1]) زاد المعاد ١٠٢/٥،والوسوعة الفقهية الكويتية ٣٣٩/٤١ وما بعدها.والفقه الإسلامي وأدلته٦٥٥٥/٩.

([2])أنظر: الميسر في شرح مصابيح السنة٧٥٠/٣،وكشف المشكل من حديث الصحيحين ٩١/٣.

فإن قالوا : فهذه الأحاديث مضطربة يخالف بعضها بعضا، لأنه روي في بعضها أنه حرمها عام خيبر، وروي في بعضها أنه حرمها عام الفتح بمكة، وروي في بعضها عنه حرمها في غزوة تبوك، وروي في بعضها أنه حرمها في حجة الوداع وبين كل وقت ووقت زمان ممتد ففيه جوابان:

أحدهما: أنه تحريم كرره في مواضع ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن قد علمه، ولأنه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيره، فكان ذلك أبلغ في التحريم وأوكد.

والجواب الثاني: أنها كانت حلالا فحرمت عام خيبر ثم أباحها بعد ذلك لمصلحة علمها، ثم حرمها في حجة الوداع، ولذلك قال فيها: " وهي حرام إلى يوم القيامة " تنبيها على أن ما كان من التحريم المتقدم موقت تعقبته إباحة وهذا تحريم مؤبد لا تتعقبه إباحة ولأنه إجماع الصحابة،([1])

وبهذا يتبين رجحان أدلة الجمهور والقول بتحريم المتعة وبطلان زواجها وبطلان الزواج المؤقت، وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة، ولا يمكن لأي إنسان متجرد محايد إلا إنكار المتعة والامتنا ع عنها نهائيا.

قال الإمام الشنقيطي ([2])-رحمه الله- والجدير بالذكر أنه لم يبق من يقول بنكاح المتعة كمذهب لطائفة ما، إلا الشيعة بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرهم، ولكن الشيعة أنفسهم شبه متناقضين في كتبهم، إذ ينص الحللي – وهو من أئمتهم – في باب النكاح: أن للحر وللعبد على السواء أن ينكح نكاحا مؤقتا، وهو نكاح المتعة، بأي عدد شاء من النساء وبدون حد، فجعل هذا العقد كملك اليمين، والحال أن المعقود عليها حرة، وهذا متناقض ([3])

([1])الحاوي الكبير ٩/٣٣٠.

([2]) هو محمد بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار من أولاد الطالب أو بك وهذا من أولاد أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر، جد القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين. ويعرفون بتجكانت أنظر :أضواء البيان٩/٤٧٩.

([3])أضواء البيان ٨/٢٩٥.

لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملاً بقوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾{النساء: ٢٤} ، لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلماً.([1])

ومن العجائب والغرائب أن علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة؛ لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم.

قال العالم الشيعي حسين الموسوي في كتاب (لله ثم للتاريخ، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار):

«جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.

فسأله أحدهما قائلا: سيد، ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟

نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرا ثم قال له: أين تسكن؟

قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبا.

قال له الإمام: أنت سني إذن؟

قال الشاب: نعم.

قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.

فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبا غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟

([1]) لله ثم للتاريخ ٣٣/١.

فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة. ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية.

ثم قاما فانصرفا، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج، فلحقت بالشابين فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام، فاتفقا على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي.

فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: «يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال، وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟»

وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة».([1]) والله أعلم.

([1]) لله ثم للتاريخ للمسوي ٣٧/١،وما بعدها.

الخاتمة وفيها النقاط التالية

- نتائج البحث

- التوصيات

ثم الفهارس العامة وتشمل الآتي

أ-فهرس الآيات

ب- فهرس الأحاديث

ج- فهرس الأعلام

د- فهرس المراجع والمصادر

هـ- فهرس المحتويات

أولا نتائج البحث.

تناولت في هذه الرسالة موضوع الأنكحة المنهي عنها والتي هي الشغار،والمحلل،والمتعة،وقد انتهيت فيه إلى ما يلي:

١.أن لفظة النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء،ويكون المقصود به في الشرع حنئذ عند الإطلاق عقد التزويج،ما لم يصرفه دليل، وعليه جمهور أهل العلم.

٢.أن النكاح مستحب إلا في حالة الخوف من الوقوع في محظور ،فيجب حنئذ وعليه جمهور العلماء.

٣.أن الإيجاب والقبول ركنان في النكاح باتفاق الفقهاء.

٤.أن الولي شرط في صحة النكاح وبدونه يكون فاسدا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

٥.أن الإشهاد شرط في صحة النكاح ،وأن محله وقت إبرام العقد .

٦.أن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح بل ينعقد النكاح بدونه وهة الذي عليه الجمهور.

٧.إن نكاح الشغار فاسد وباطل وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق،سواء جعل البضع صداقا أو لم يجعل،وأن ما يقع في مجتمعنا الصومالي من دون اشتراط بل برغبة ليس من نكاح الشغار.

٨.نكاح المحلل حرام وفاسد،وأن فاعله ملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،وأن أشد تحريما من نكاح المتعة لما فيه من الدناءة.

٩.نكاح المتعة نكاح فاسد لا ينعقد أصلا ومن فعله كان سافحا،أنه لم يخالف في ذلك إلا الرافضة.

١٠.أن نكاح المسيار إذا توفرت فيه شروط النكاح وانتفت عنه الموانع جائر،وليس فيه إلا أن الزوجة تنازلت من حقها،وهذا جائز .

ثانيا: التوصيات

أوصي بكل قارئ كريم بما يلي:

١. تقوى الله عز وجل فهي وصية الأولين والآخرين قال تعالى:﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ﴾[النساء: ١٣١]

٢.الإبتعاد بما نهى الله ورسوله عنه وخصوصا الأنكحة الفاسدة والمنهية والتي اشتغل بها الناس في الزمان الحاضر والتي فيها خسران في الدارين .

٣.سن الشارع الحكيم النكاح لقصد الإجتماع والدوام،والألفة،وبناء الأسرة ،وتكوينها لذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد كلما يمكن أن بكون سببا لهدم هذا البناء الشريف.

٤.واعلم أيها القارئ الكريم أن هذه الأنكة التي تناولناها في هذا البحث المتواضع وغيرها تتعارض مع مقاصد الشريعة السامية السمحاء.

٥.ولكي يبتعد الشباب عن هذا الخطر العظيم أوصي بتبكير الزواج أولا وتسهيله ثانيا والله أعلم.

**هذا ما بلغ سعيي في هذه المسائل، فإن يكن ما عملته صوابًا فمن الله تعالى، والحمد لله على التسديد، وإن يكن خطأ فمن نفسي والشيطان وشرع الله بريء من كل رأي أو قول يخالفه. وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة إن أريد إلا الخير للإسلام والمسلمين، أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسًا علينا فنضل يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجيب دعاءنا فترزقنا العلم النافع والعمل الصالح وتجعل خير أعمارنا خواتيهما وخير أيامنا يوم نلقاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الفهارس العامة

وفيها :

فهرس الآيات:

فهرس الأحاديث:

فهرس الأعلام:

فهرس المراجع والمصادر:

فهرس محتويات البحث:

فهرس الآيات:

رقم	طرف الآية	السورة	الصفحة
١-	حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ	البقرة	١٤،١٥،٢٥،٢٧،٤٤،٤٦،٤٨،٤٩
٢-	هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ	البقرة	١٨
٣-	فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ	البقرة	٢٤،٢٦
٤-	وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟	البقرة	٢٤،٢٦
٥-	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ	البقرة	٢٥
٦-	وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ	البقرة	٢٩
٧-	لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا	البقرة	٣١
٨-	فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ	البقرة	٤٤،٤٨
٩-	فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ	النساء	١٤،٦٨
١٠-	فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ	النساء	١٦،١٩،٢٠،٢١،٣٠،٧٠
١١-	وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً	النساء	٣٠،٣٤
١٢-	وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن	النساء	٦٧،٦٨،٧٠،٦٩،٧٣،٣١،
١٣-	وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن	النساء	٧٨
١٤-	فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ	التوبة	٦٨
١٥-	فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ	المؤمنون	٦٤
١٦-	وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ	المؤمنون	٦٣،٦٤،٧٠
١٧-	وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ	النور	١٦،٢١،٣٠
١٨-	وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا	النور	٧٠
١٩-	وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ	النمل	٨٠
٢٠-	وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ	الروم	٤،١٦،١٨

رقم	طرف الآية	السورة	الصفحة
٢١-	أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا	الأحقاف	٦٨
٢٢-	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ	الطلاق	٢٩
٢٣-	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ	الطلاق	٦٨

فهرس الأحاديث:

الرقم	طرف الأحاديث	الصفحة
١.	"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء،	٧١
٢.	«ولدت من نكاح، لا من سفاح»	١٤
٣.	أعلنوا النكاح	٣٠
٤.	الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها	٢٥
٥.	تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم	١٨
٦.	حتى تذوقي عسيلته"	١٥،٤٦
٧.	الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة	١٩
٨.	رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل،	١٩
٩.	زوجتكها بما معك من القرآن	٣٠
١٠	كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام	٧١
١١	لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل	٢٥،٢٦
١٢	لا نكاح إلا بولي	٢٥،٢٩
١٣	لعن الله المحلل، والمحلل له	٤٩،٥١
١٤	لعن الله ناكح البهيمة".	١٤
١٥	مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ	٥
١٦	نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية	٦٤
١٧	نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة»	٦٤
١٨	يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة	١٧،٢٠،٢١

فهرس الأعلام:

الرقم	اسم العلم	الصفحة
	إبراهيم بن السري بن سهل	٨
٢.	أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني	٦٦
٣.	أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله	١٢
٤.	أحمدبن عبدالحليم بن عبد السلام	١٥
٥.	عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي	٩
٦.	عبد الملك بن عبد الله	٣٦
٧.	علي بن أحمد بن سعيد بن حزم	٤٢
٨.	عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر	٤٨
٩.	محمد الشيباني	٥٠
١٠.	محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعيد	١١
١١.	محمد بن الحسن بن فرقد	٥٠
١٢.	محمد بن عبد الرحمن	٣٦
١٣.	محمد بن علي بن محمد الشوكاني	١٤
١٤.	محمد بن محمد المختار	٧٣
١٥.	محمد بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد	١٠
١٦.	محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري	١٤
١٧.	يحيى بن شرف الحوراني	٣٦
١٨.	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري	٥٠

فهرس المصادر والمراجع:

١- : اختلاف الأئمة العلماء ،المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: ٥٦٠هـ) ،المحقق: السيد يوسف أحمد ،الناشر: دار الكتب العلمية – لبنان / بيروت ،الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م ،عدد الأجزاء: ٢.

٢-: المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاالناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١١ – ١٩٩٠ عدد الأجزاء: ٤

٣-: مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م.

٤-: شرح المحرر في الحديث مؤلف الأصل: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي (المتوفى: ٧٤٤هـ) الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير.

٥-: شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net.

٦-: تحرير ألفاظ التنبيه المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)المحقق: عبد الغني الدقر الناشر: دار القلم – دمشق الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ عدد الأجزاء: ١.

٧-: المحكم والمحيط الأعظم المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥٨هـ] المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ١١ (١٠ مجلد للفهارس).

٨-: مفاتيح العلوم المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي (المتوفى: ٣٨٧هـ) المحقق: إبراهيم الأبياري الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الثانية عدد الأجزاء: ١.

٩-: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: دار الطلائع عدد الأجزاء: ١.

١٠-: كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء:٦.

١١-: البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج — جدة الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ١٣.

١٢-: التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ)الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٨.

١٣-: الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها) تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، عدد الأجزاء: ٥.

١٤-: منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها المؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (المتوفى: بعد ٦٣٣هـ) اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن عليّ الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، عدد الأجزاء: ١٠.

١٥-: زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون ، ١٤١٥هـ /١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٥.

١٦-: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرْوَزِي (المتوفى: ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الأجزاء:١.

١٧-: سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: ٢.

١٨-: صحيح الجامع الصغير وزياداته المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: المكتب الإسلامي، عدد الأجزاء: ٢.

١٩-: فقه السنة المؤلف: سيد سابق (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت — لبنان الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.

٢٠-: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، عدد الأجزاء: ٩.

٢١-: الكافي في فقه الإمام أحمد المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الأجزاء:٤.

٢٢-: المبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: ٨٨٤هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء:٨.

٢٣-: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م عدد الأجزاء: ١٩.

٢٤-: التفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف: محمد سيد طنطاوي الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة – القاهرة الطبعة: الأولى تاريخ النشر:١٩٩٧-١٩٩٨، عددالأجزاء ١٥.

٢٥-: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء: ٨.

٢٦-: الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية

ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ – ١٩٣٧ م عدد الأجزاء:٥.

٢٧–: الجامع الكبير – سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت سنة النشر: ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٦.

٢٩–: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م عدد الأجزاء: ٢.

٣١–: المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: ٣.

٣٢–: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، ١٣٩٢، عدد الأجزاء: ١٨ (في ٩ مجلدات).

٣٣–: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:٤.

٣٤–: الفائق في غريب الحديث والأثر المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ) المحقق: علي محمد البجاوي –محمد أبو الفضل إبراهيم

الناشر: دار المعرفة – لبنان الطبعة: الثانية عدد الأجزاء: ٤ .

٣٥-: الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .عدد الأجزاء: ٨.

٣٦-: تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ) المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية.

٣٧-: المحكم والمحيط الأعظم المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥٨هـ] المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ١١ (١٠ مجلد للفهارس).

٣٨-: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: ٩٦٨هـ) المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان عدد الأجزاء:٤.

٣٩-: الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة عدد الأجزاء: ١.

٤٠-: تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدالطبعة: بدون طبعة عام النشر: ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م، عدد الأجزاء: ١٠.

٤١-: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي) المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: ١٤١٤هـ/١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٢.

٤٢-: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)، الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ٦.

٤٣-: القوانين الفقهية المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ) عدد الأجزاء: ١.

٤٤-: المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة — بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م عدد الأجزاء: ٣٠.

٤٥-: نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م عدد الأجزاء: ٨.

٤٦-: المحلى بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ) الناشر: دار الفكر — بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: ١٢.

٤٧-: المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ١٠ تاريخ النشر: ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

٤٨-: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م عدد الأجزاء: ٧.

٤٩-: المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).

٥٠-: بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤.

٥١-: سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت عدد الأجزاء: ٤.

٥٢-: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٧٣٩ هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م عدد الأجزاء: ١٨ (١٧ جزء ومجلد فهارس).

٥٣-: تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م عدد الأجزاء: ٨.

٥٤-: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م عدد الأجزاء: ٦.

٥٥-: لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ عدد الأجزاء: ١٥.

٥٦-: القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الأجزاء: ١.

٥٧-: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ) الناشر: المكتبة العلمية – بيروت عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد).

٥٨-: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة) عدد الأجزاء: ١٠.

٥٩-: نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م عدد الأجزاء: ٨.

٦٠-: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق الطبعة: الرابعة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م عدد الأجزاء: ٨.

٦١-: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٦.

٦٢-: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد ١٣٠٢هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

٦٣-: البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين

الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ عدد الأجزاء:٨.

٦٤-: رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت

الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ٦.

٦٥-: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ عدد الأجزاء: ١٢.

٦٦-: شرح مختصر الطحاوي المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ) المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فلاتة أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.

٦٧-: كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى: ٨٢٩هـ) المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان الناشر: دار الخير – دمشق الطبعة: الأولى، ١٩٩٤، عدد الأجزاء: ١.

٦٨-: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر الناشر: دار الفكر – بيروت عدد الأجزاء: ٢ × ١.

٦٩-: منح الجليل شرح مختصر خليل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ١٢٩٩هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م عدد الأجزاء:٩.

٧٠-: المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ١٠.

٧١-: الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا الطبعة: (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ) ..الأجزاء ١ - ٢٣: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت .الأجزاء ٢٤ - ٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر ..الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.

٧٢-: الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها) تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م عدد الأجزاء: ٥.

٧٣-: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ) الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤٠٧ هـ عدد الأجزاء: ٤.

٧٤- تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: ١٢٢١هـ) الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م عدد الأجزاء:٤ .

٧٥-: تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد الطبعة: بدون طبعة عام النشر: ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م عدد الأجزاء:١٠ .

٧٦-: شرح مختصر خليل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: ١١٠١هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: ٨.

٧٧- : الولاية في النكاح أصل الكتاب : رسالة (ماجستير) - الجامعة الاسلامية ، ١٤٠٣ هـ

المؤلف : عوض بن رجاء بن فريج العوفي الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، عدد الأجزاء : ٢.

٧٨-: مقدمات النكاح (دراسة مقارنة) المؤلف: محمد بن عبد العزيز السديس الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: العدد ١٢٨- السنة ٣٧- ١٤٢٥هـ عدد الأجزاء:١ .

٧٩-: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء: ٥.

٨٠-: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ عدد الأجزاء: ٩.

٨١-: فقه النكاح والفرائض المؤلف: محمد عبد اللطيف قنديل الناشر: - الطبعة: - عدد الأجزاء: ١.

٨٢-: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل منصور (المتوفى: ١٤٢٩هـ) تقريظ: فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فضيلة الشيخ: صالح بن محمد اللحيدان، فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ عدد الأجزاء:١ .

٨٣-: موسوعة الفقه الإسلامي المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

الناشر: بيت الأفكار الدولية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٥.

٨٤-: رسالة في الفقه الميسر المؤلف: أ. د صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ عدد الصفحات: ١٣٤عدد الأجزاء: ١.

٨٥- : مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي — بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.

٨٦ -: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (المتوفى: ٣٣٣هـ) المحقق: د. مجدي باسلوم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الأجزاء: ١٠-.

٨٧-: معاني القرآن وإعرابه المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١هـ) المحقق: عبد الجليل عبده شلبي الناشر: عالم الكتب — بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م عدد الأجزاء: ٥ .

٨٨- الشيعة هم العدو فاحذرهم المؤلف: شحاتة محمد صقر الناشر: مكتبة دار العلوم، البحيرة (مصر) عدد الأجزاء: ١.

٨٩- الميسر في شرح مصابيح السنة المؤلف: فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي (المتوفى: ٦٦١ هـ) المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الثانية، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ عدد الأجزاء: ٤.

٩٠_ كشف المشكل من حديث الصحيحين المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) المحقق: علي حسين البواب الناشر: دار الوطن – الرياض عدد الأجزاء: ٤.

٩١- لله .. ثم للتاريخ كشف الأسرار وتَبْرِئَةُ الأئمةِ الأَطهارِ المؤلف: حسين الموسوي، الناشر: دار الأمل الطبعة: الرابعة عدد الأجزاء: ١.

٩٢. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م عدد الأجزاء: ٣.

٩٣-البناية شرح الهداية المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ١٣.

٩٤- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:٤.

٩٥- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)

الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م عدد الأجزاء: ٣.

٩٦-المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ) المحقق: حميش عبد الحقّ الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الطبعة: بدون عدد الأجزاء: ٣.

٩٧-النهر الفائق شرح كنز الدقائق المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ١٠٠٥هـ) المحقق: أحمد عزو عناية الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م عدد الأجزاء: ٣

٩٨-المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي- الهند
يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ عدد الأجزاء: ١١

٩٩-الأعلام المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٢٠٠٢ م .

فهرس المحتويات

شكر وتقدير ٣
المقدمة ٤
طبيعة الموضوع..... ٦
الجهود السابقة ٦
المنهجية التي أتبعها..... ٧
خطة الحث: ٨
التمهيد ويشمل النقاط التالية: ٨
تمهيد..... ١١
أولا:معنى النكاح لغة وشرعا وبيان آراء الفقهاء في المقصود بالنكاح. ١٢
ثانيا:الدليل على مشروعيته..... ١٦
ثالثا: مقاصد الشريعة في النكاح. ١٨
رابعا:حكم النكاح. ١٩
خامسا:أركان النكاح. ٢٢
سادسا:شروط النكاح. ٢٣
ثانيا: الإشهاد على النكاح..... ٢٨
ثالثا: الصداق. ٣٠
سابعا:تحديد مفهوم النكاح المنهي عنه..... ٣٢
المطلب الأول: مدخل إلى نكاح الشغار. ٣٤
المطلب الثاني: تعريف الشغار لغة واصطلاحا..... ٣٥
المطلب الثالث:علة النهي عن نكاح الشغار..... ٣٦
المطلب الرابع:حكم نكاح الشغار وصوره عند الفقهاء..... ٣٧

المطلب الخامس:رأي الباحث في المسألة. ٤١
المطلب الأول :تعريف المحلل لغة واصطلاحا..... ٤٤
المطلب الثاني: صور نكاح المحلل عند الفقهاء. ٤٥
المطلب الثالث: الشروط التي تشترط للمراة لتحل لزوجها الأول ٤٦
المطلب الرابع:حكم نكاح المحلل وآراء الفقهاء في ذلك. ٤٩
المطلب الخامس:مقارنة بين نكاح التحليل ونكاح المتعة..... ٥٥
المبحث الثالث:نكاح المتعة..... ٥٨
المطلب الأول:تعريف المتعة لغة واصطلاحا. ٥٩
المطلب الثاني:الفرق بين نكاح المتعةونكاح المسيار. ٦١
المطلب الثالث: حكم نكاح المتعة. ٦٣
المطلب الرابع:أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة ومناقشتها..... ٦٧
دفع هذه الشبهات..... ٧١
الخاتمة وفيها النقاط التالية..... ٧٦
أولا نتائج البحث..... ٧٧
ثانيا: التوصيات ٧٨
فهرس الآيات: ٨٠
فهرس الأحاديث: ٨٢
فهرس الأعلام: ٨٣
فهرس المصادر والمراجع: ٨٤
فهرس المحتويات ١٠٠